

Contract No: DRCTURC2026000...

FCO Ref.:Non

Commodity: Primary Aluminium A7 Grade LME Standard

Incoterms®: CIF – Incoterms® 2020

Port of Discharge: As per Contract

Inspection: SGS/BV

Payment Methods: Irrevocable Documentary Letter of Credit (DLC)/Standby Letter of Credit (SBLC)

IMPORTANT BANK NOTICE

This Agreement constitutes the exclusive Bank Submission Version and is intended to be relied upon by banks and financial institutions in connection with the issuance of any DLC/SBLC, document examination, and payment processing.

This document represents the final, binding, and operative contractual framework between the Parties. No prior draft, correspondence, side letter, or oral statement shall have any legal or banking effect.

The Parties expressly authorize banks and financial institutions to rely on this Agreement for documentary and operational purposes.

LEGAL STATUS AND PRECEDENCE

This Agreement shall be governed by the CISG, supplemented by the UNIDROIT Principles, and shall prevail over any inconsistent document, communication, draft, or representation. It shall be interpreted without application of the doctrine of contra proferentem. This Agreement shall become legally binding only upon execution of its duly signed Signature Page; in the absence thereof, it shall not produce any contractual or banking effect.

CONFIDENTIALITY & OWNERSHIP

The structure, format, and wording of this Agreement constitute the proprietary contractual format of Smart Transportation SARL&Bassel. Any unauthorized reproduction, in whole or in part, is strictly prohibited and subject to contractual penalties. (See Appendix C)

PREPARED BY LEGAL COUNSEL

This Contract has been duly prepared, legally reviewed, and approved by the authorized Legal Counsel of the respective Company(ies). It has further undergone internal compliance, regulatory, and risk-control review by the respective Compliance Department(s). This Contract shall become legally binding upon execution by the duly authorized Chief Executive Officer(s) or other authorized signatory(ies) of the respective Company(ies).

SMART

Moving Value Forward

1. PARTIES

Legal Name:

Registration No:

Registered Address :

Telephone:

Email:

Hereinafter referred to as the "Seller."

BUYER

Legal Name:

Registration No.:

Registered Address:

Telephone:

Email:

Hereinafter referred to as the "Buyer."

1. TARAFLAR

SATICI

Yasal Adı:

Sicil No.:

Kayıtlı Adres:

Telefon:

E-posta:

Bundan sonra "Satıcı" olarak anılacaktır.

ALICI

Yasal Adı:

Sicil No.:

Kayıtlı Adres:

Telefon:

E-posta:

Bundan sonra "Alıcı" olarak anılacaktır.

BASS-SMART-DRC-2026-0000-D8C6

2. GOODS**2.1 Commodity**

Primary Aluminium A7 Grade, electrolytic, with a minimum purity of Min. %99.7 Al, conforming to LME Grade A specifications.

Origin: Democratic Republic of Congo (DRC)

The Goods shall meet the contractual quality specifications set forth herein and shall be suitable for international trade and delivery under standard Documentary Letter of Credit (DLC) practices.

2.2 Quantity

000 (...) (MT)

This shipment shall constitute a trial order.

The total term of this Contract shall be one (1) year as of the Effective Date, inclusive of the trial order period.

Regular and/or subsequent shipments may be agreed by the Parties during the Contract term and incorporated by way of written annexes, each of which shall form an integral and binding part of this Contract.

“The total quantity agreed for the year 2026 shall be allocated in equal monthly shipments. Each shipment batch for the relevant month shall be subject to prior mutual agreement between the Parties before dispatch.”

2.3 Per Delivery Instalment

Unless otherwise agreed in writing by the parties, the total quantity will be delivered in one (1) shipment. Each shipment is **“to be discussed”** MT per month, after the trial order.

2.4 Tolerance

A quantity tolerance of plus or minus one percent ($\pm 1\%$) shall be permitted at the Seller's option.

2. MALLAR**2.1 Ürün**

A7 Sınıfı Birincil Alüminyum, elektrolitik, minimum %99,7 Al saflıkta, LME A Sınıfı spesifikasyonlarına uygun.

Menşee: Demokratik Kongo Cumhuriyeti (DRC).

Mallar, işbu sözleşmede belirtilen kalite şartlarını karşılayacak ve standart Vesikalı Akreditif (DLC) uygulamaları kapsamında uluslararası ticarete ve teslimata uygun olacaktır.

2.2 Miktar

000 (...) (MT)

Bu sevkiyat bir deneme siparişi teşkil edecektir.

Bu Sözleşmenin toplam süresi, deneme siparişi süresi de dahil olmak üzere, Yürürlük Tarihinden itibaren bir (1) yıldır.

Taraflar, Sözleşme süresi boyunca düzenli ve/veya müteakip sevkiyatlar üzerinde anlaşabilir ve bunları yazılı ekler yoluyla dahil edebilir; bunların her biri bu Sözleşmenin ayrılmaz ve bağlayıcı bir parçasını oluşturacaktır.

2026 yılı için kararlaştırılan toplam miktar: İlgili aya ait her sevkiyat partisi, sevkiyattan önce Taraflar arasında önceden karşılıklı mutabakata tabi olacaktır. (Aylık eşit Miktarlarda)

2.3 Teslimat Başına Miktar

Taraflarca yazılı olarak aksi kararlaştırılmadıkça, toplam miktar tek bir (1) sevkiyat halinde teslim edilecektir. Her sevkiyat, deneme siparişinden sonra üzere aylık **“Görüşülecek”** MT'dir.

2.4 Tolerans

Satıcının tercihinine bağlı olarak artı veya eksi yüzde bir ($\pm 1\%$) miktar toleransına

SMART

Moving Value Forward

The final invoiced quantity shall be based on the net weight determined by the final SGS/BV inspection at the port of discharge.

●INSPECTION OF GOODS

Inspection, Verification and Final Acceptance

The quality, purity, chemical composition, and weight of the **Primary Aluminium A7 Grade** shall be determined exclusively on the basis of an **independent inspection and verification report issued by SGS and/or Bureau Veritas (BV)**, acceptable to both Parties.

The Primary Aluminium A7 Grade shall be inspected and verified at the agreed inspection point, and an official **SGS or Bureau Veritas (BV) Inspection and Verification Report** shall be issued, stating at a minimum:

- Primary Aluminium A7 Grade content (Al %)
- chemical purity and composition;
- gross weight and net weight;
- and any material impurities or deviations from the contractual specifications.

The Buyer shall have the right to review and verify the final inspection and verification report issued by SGS and/or Bureau Veritas (BV) within one (1) banking day from the date of receipt of such report through the applicable banking channel.

If the final inspection and verification report issued by SGS and/or Bureau Veritas (BV) indicates analytical results outside the agreed contractual specifications, the Buyer shall notify the Seller in writing within the applicable review period.

Upon such notification, the Parties shall in good faith seek to agree within three (3) working days on one of the following remedies:

izin verilecektir.

Son faturalandırılan miktar, boşaltma limanlarındaki son SGS/BV muayenesi ile belirlenen net ağırlığa dayanacaktır.

●MALLARIN DENETİMİ

Muayene, Doğrulama ve Nihai Kabul A7 kalitesi, saflığı, kimyasal bileşimi ve ağırlığı, her iki Tarafça da kabul edilebilir nitelikte olan, SGS ve/veya Bureau Veritas (BV) tarafından düzenlenen bağımsız bir muayene ve doğrulama raporuna dayanarak belirlenecektir.

A7 , kararlaştırılan muayene noktasında muayene edilecek ve doğrulanacak olup, en azından aşağıdakileri belirten resmi bir SGS veya Bureau Veritas (BV) Muayene ve Doğrulama Raporu düzenlenecektir:

- Birincil Alüminyum A7 Sınıfı içeriği (Al %)
- kimyasal saflık ve bileşim;
- brüt ağırlık ve net ağırlık;
- ve sözleşme şartnamelerinden sapmalar veya malzeme safsızlıkları.

Alıcı, SGS ve/veya Bureau Veritas (BV) tarafından düzenlenen nihai muayene ve doğrulama raporunu, söz konusu raporun ilgili bankacılık kanalı aracılığıyla kendisine ulaşmasını takiben bir (1) bankacılık günü içinde inceleme ve doğrulama hakkına sahiptir.

SGS ve/veya Bureau Veritas (BV) tarafından düzenlenen nihai muayene ve doğrulama raporunun analitik sonuçlarının kararlaştırılan sözleşmesel şartnamelerin dışında olduğunu göstermesi halinde, Alıcı ilgili inceleme süresi içinde Satıcıya yazılı bildirimde bulunacaktır.

Bu bildirimi müteakip Taraflar, üç (3) iş günü içinde iyi niyet çerçevesinde aşağıdaki çözüm yollarından biri üzerinde anlaşmaya çalışacaktır:

(a) teyit edilen analitik değerlere dayalı uygun bir fiyat ayarlaması;

SMART

Moving Value Forward

- (a) an appropriate price adjustment based on the confirmed analytical values;
- (b) replacement of the non-conforming portion of the Goods; or
- (c) rejection of the non-conforming portion of the Goods.

In the absence of mutual agreement within the above period, the matter shall be referred to the expert determination mechanism set forth in this Agreement, whose decision shall be final and binding.

The final inspection and verification report issued by SGS and/or Bureau Veritas (BV) shall be final, binding, and conclusive upon the Parties for all contractual, settlement, and payment purposes, unless a manifest error or proven fraud is demonstrated.

All costs related to inspection, sampling, verification, and issuance of the SGS or Bureau Veritas (BV) Report shall be borne exclusively by the Buyer, unless otherwise expressly agreed in writing by both Parties.

● PACKAGING AND HANDLING

Packaging and Handling of Primary Aluminium A7 Grade

The Primary Aluminium A7 Grades shall be packaged, secured, and handled in accordance with internationally recognized industry standards applicable to electrolytic Primary Aluminium A7 Grades, including practices consistent with LME Grade A specifications and customary export procedures.

The Goods shall be suitably strapped, bundled, and protected to ensure safe handling, loading, transportation, and discharge without damage under normal maritime and port conditions.

Primary Aluminium A7 Grades shall be packed in bundles, strapped pallets, or other secure packaging, suitable for international transportation and handling, so as to prevent

- (b) uygun olmayan kısmın değiştirilmesi; veya
- (c) uygun olmayan kısmın reddi.

Belirtilen süre içinde anlaşmaya varılamaması halinde uyuşmazlık, işbu Sözleşmede düzenlenen uzman tespit mekanizmasına götürülecek olup, uzmanın kararı nihai ve bağlayıcı olacaktır.

SGS ve/veya Bureau Veritas (BV) tarafından düzenlenen nihai muayene ve doğrulama raporu, açık hata veya ispatlanmış hile halleri dışında, sözleşmesel, mutabakat ve ödeme amaçları bakımından Taraflar için nihai, bağlayıcı ve kesin olacaktır.

Muayene, numune alma, doğrulama ve rapor düzenlenmesine ilişkin tüm masraflar, Taraflarca yazılı olarak aksi açıkça kararlaştırılmadıkça münhasıran Alıcı tarafından karşılanacaktır.

● AMBALAJ VE TAŞIMA

A7 Kalite Birincil Alüminyumun Ambalajlanması ve Taşınması

Birincil Alüminyum A7 Kaliteleri, LME A Kalite spesifikasyonlarına ve alışlagelmiş ihracat prosedürlerine uygun uygulamalar da dahil olmak üzere, elektrolitik Birincil Alüminyum A7 Kaliteleri için geçerli olan uluslararası kabul görmüş endüstri standartlarına uygun olarak paketlenecek, emniyete alınacak ve işlenecektir.

Mallar, normal denizcilik ve liman koşullarında hasar görmeden güvenli bir şekilde elleçleme, yükleme, taşıma ve boşaltmayı sağlamak için uygun şekilde bağlanmalı, paketlenmeli ve korunmalıdır.

Birincil Alüminyum A7 Kaliteleri, uluslararası taşıma ve elleçlemeye uygun, kayıp, hasar, değiştirme, kirlenme veya yetkisiz erişimi önleyecek şekilde demetler, bağlanmış paletler veya diğer güvenli ambalajlar içinde paketlenmelidir.

SMART

Moving Value Forward

loss, damage, substitution, contamination, or unauthorized access during transit.

Each package or bundle shall be clearly and durably marked, where applicable, with:

- description of the material as “Primary Aluminium A7 Grade”;
- estimated gross weight and net weight;
- package, bundle, or lot number;
- seal number(s), where applied;
- name or mark of the producing or the Seller.

The Parties acknowledge and agree that all weights, quality, and composition of the Primary Aluminium A7 Grade shall be determined and evidenced exclusively by the inspection and verification report issued by SGS and/or Bureau Veritas (BV), and that minor handling or packaging-related variations shall not constitute non-conformity where such report confirms compliance with the contractual specifications.

The Seller shall be responsible for proper packaging and handling of the Primary Aluminium A7 Grade up to the transfer of risk in accordance with the applicable Incoterms® 2020.

Any loss, damage, or discrepancy arising from improper packaging or handling prior to the transfer of risk shall be for the Seller’s sole account.

Packaging and handling shall comply with the requirements of the carrier, insurer, customs authorities, and the receiving warehouse, port, or destination facility, as applicable, and shall be subject to verification by SGS or Bureau Veritas (BV).

Her paket veya demet, uygun olduğu durumlarda, aşağıdaki bilgilerle açık ve kalıcı bir şekilde işaretlenmelidir:

- Malzemenin “A7” olarak tanımlanması;
- Tahmini brüt ağırlık ve net ağırlık;
- Paket, demet veya parti numarası;
- Uygulandığı durumlarda mühür numarası(ları);
- Üretici tesisinin veya Satıcının adı veya işareti.

Taraflar, Primary Aluminium A7 Grade ürününün tüm ağırlık, kalite ve kimyasal bileşim değerlerinin münhasıran **SGS ve/veya Bureau Veritas (BV)** tarafından düzenlenecek inceleme ve doğrulama raporu ile tespit edileceğini ve belgelendirileceğini kabul ve beyan ederler.

Söz konusu raporun ürünün sözleşmesel spesifikasyonlara uygunluğunu teyit etmesi halinde, elleçleme veya ambalajlama kaynaklı küçük farklılıklar aykırılık (non-conformity) teşkil etmeyecektir.

Satıcı, Primary Aluminium A7 Grade ürününün uygun şekilde ambalajlanmasından ve elleçlenmesinden, yürürlükteki **Incoterms® 2020** kuralları uyarınca riskin devrine kadar sorumlu olacaktır.

Risk devredilmeden önce uygunsuz paketleme veya taşımadan kaynaklanan herhangi bir kayıp, hasar veya tutarsızlık, tamamen Satıcının sorumluluğundadır.

Paketleme ve taşıma, taşıyıcı, sigortacı, gümrük yetkilileri ve alıcı depo, liman veya varış tesisinin gerekliliklerine uygun olmalı ve SGS veya Bureau Veritas (BV) tarafından doğrulamaya tabi olmalıdır.

3. PRICE

3.1 Pricing Basis

The price of the Primary Aluminium A7 Grade shall be determined based on the applicable **LME Aluminium Official Cash Price (USD per metric ton)**, less an agreed discount of%, and shall be expressed in United States Dollars (USD).

Pricing shall be applied exclusively to the net weight and aluminium content conforming to the contractual specification (minimum 99.70% Al), as confirmed by the final inspection and verification report issued by **SGS and/or Bureau Veritas (BV)**.

3.2 Pricing Date

The applicable LME Aluminium Official Cash Price shall be the officially published price of the London Metal Exchange (LME) valid on the date of issuance of the Bill of Lading (B/L) at the port of shipment.

The date of issuance of the Bill of Lading shall be deemed the “Pricing Date” for all settlement and payment purposes under this Contract.

3.3 Unit Price

The unit price shall be calculated per metric ton (MT) of payable Primary Aluminium A7 Grade, derived from the net weight and payable A7 content (Al %) as confirmed by the final inspection and verification report issued by SGS and/or Bureau Veritas (BV).

3.4 Price Formula

The Contract Price shall be calculated in accordance with the following formula:

3. FİYAT

3.1 Fiyatlandırma Esası

Primary Aluminium A7 Grade ürününün fiyatı, geçerli **LME Aluminium Official Cash Price (USD / metrik ton)** baz alınarak, üzerinde mutabık kalınan %.... iskonto düşülmek suretiyle belirlenecek olup, fiyat Amerikan Doları (USD) cinsinden ifade edilecektir.

Fiyatlandırma, münhasıran **SGS ve/veya Bureau Veritas (BV)** tarafından düzenlenen nihai inceleme ve doğrulama raporunda teyit edilen **net ağırlık ve sözleşmesel spesifikasyonlara uygun alüminyum içeriği (minimum %99.70 Al)** üzerinden uygulanacaktır.

3.2 Fiyatlandırma Tarihi

Uygulanacak LME Aluminium Official Cash Price, yükleme limanında düzenlenen Konşimento (Bill of Lading – B/L) tarihindeki, London Metal Exchange (LME) tarafından resmi olarak yayımlanan fiyat olacaktır.

Konşimento düzenleme tarihi, bu Sözleşme kapsamında tüm hesaplama, mahsuplaşma ve ödeme amaçları bakımından “Fiyatlama Tarihi” olarak kabul edilecektir.

3.3 Birim Fiyat

Birim fiyat, ödenebilir Primary Aluminium A7 Grade’in metrik ton (MT) başına hesaplanacak olup, nihai inceleme ve doğrulama raporunda SGS ve/veya Bureau Veritas (BV) tarafından teyit edilen net ağırlık ve ödenebilir alüminyum içeriği (Al %) esas alınarak belirlenecektir.

3.4 Fiyat Formülü

Sözleşme Bedeli aşağıdaki formüle göre

SMART

Moving Value Forward

Contract Price (USD) = LME Aluminium
Official Cash Price (USD/MT) × Payable
Aluminium Weight (MT) × (1 – 0.00)

3.5 Total Contract Price

The total Contract Price shall be the final amount payable for the Primary Aluminium A7 Grade, calculated based on:

- the net weight of the Primary Aluminium A7 Grade delivered;
- the payable aluminium content (Al %) as confirmed by the final inspection and verification report issued by SGS and/or Bureau Veritas (BV); and
- the applicable LME Aluminium Official Cash Price in accordance with Clause 3.2.

The Parties expressly agree that the total Contract Price is variable and shall be finally and conclusively determined only after:

- completion of delivery to the agreed delivery point; and
- issuance of the final SGS and/or Bureau Veritas (BV) inspection and verification report confirming the payable aluminium content and net weight.

A3.6 Currency

All prices, payments, and calculations under this Contract shall be made exclusively in United States Dollars (USD).

4. DELIVERY

INCOTERMS – DELIVERY – PAYMENT
ALIGNMENT – INSPECTION

4.1 Applicable Incoterms

Delivery of the Goods shall be made in accordance with CIF (Cost, Insurance and

hesaplanacaktır:

Sözleşme Bedeli (USD) = LME
Aluminium Official Cash Price (USD/MT)
× Ödenebilir Alüminyum Ağırlığı (MT) ×
(1 – 0,00)

3.5 Toplam Sözleşme Fiyatı

Toplam Sözleşme Bedeli, teslim edilen Primary Aluminium A7 Grade için ödenecek nihai tutar olup aşağıdakilere dayanılarak hesaplanacaktır:

- teslim edilen Primary Aluminium A7 Grade'in net ağırlığı;
- SGS ve/veya Bureau Veritas (BV) tarafından düzenlenen nihai inceleme ve doğrulama raporunda teyit edilen ödenebilir alüminyum içeriği (Al %); ve
- Madde 3.2 uyarınca uygulanacak LME Aluminium Official Cash Price.

Taraflar açıkça kabul ederler ki, Toplam Sözleşme Bedeli değişken nitelikte olup ancak:

- kararlaştırılan teslim noktasına teslimin tamamlanması; ve
- ödenebilir alüminyum içeriği ile net ağırlığı teyit eden nihai SGS ve/veya Bureau Veritas (BV) inceleme ve doğrulama raporunun düzenlenmesi

sonrasında kesin ve bağlayıcı olarak belirlenecektir.

3.6 Para Birimi

Bu Sözleşme kapsamındaki tüm fiyatlar, ödemeler ve hesaplamalar Amerika Birleşik Devletleri Doları (USD) cinsinden yapılacaktır.

4. TESLİMAT

INCOTERMS – TESLİMAT – ÖDEME UYUMU
MUAYENE

4.1 Uygulanacak Incoterms

Malların teslimi, bu Sözleşmenin imzalandığı tarihte yürürlükte olan ICC Incoterms®

SMART

Moving Value Forward

Freight), as defined in ICC Incoterms® 2020, in force at the date of execution of this Contract, to one of the following ports in the ASWP, or such other ASWP as may be mutually agreed in writing.

Under CIF, all costs, freight, and marine insurance up to the agreed port of destination in ASWP shall be borne exclusively by the Seller, as further detailed below.

4.2 Place of Delivery and Risk Transfer

For the purposes of Incoterms® 2020, delivery shall be deemed completed and risk shall transfer from the Seller to the Buyer when the Goods are loaded on board the carrying vessel at the port of shipment, in accordance with CIF (Cost, Insurance and Freight) terms.

The agreed port of destination and place of delivery shall be one of the following ports in the ASWP, as designated by the Buyer: any ports or such other ASWP as may be mutually agreed in writing.

Notwithstanding the transfer of risk at the port of shipment, all costs, freight, and marine insurance up to the agreed port of destination in ASWP shall remain for the Seller's account, and payment, inspection, and contractual acceptance of the Primary Aluminium A7 Grade shall remain subject to the relevant provisions of this Agreement.

To avoid any doubt, the transfer of risk under CIF (Incoterms® 2020) will not affect the Parties' agreement that the final contractual settlement and payment will be based solely on the final SGS inspection given at the port of discharge.

**PORTS OF LOADING: DAR ES SALAAM/TANZANIA
MOMBASA/KENYA, LUANDA/ANGOLA**

PODs: PORTS OF TURKIYE

4.3 Costs, Carriage and Insurance (Seller's Responsibility)

2020'te tanımlandığı üzere CIF (Maliyet, Sigorta ve Navlun) şartlarına uygun olarak, Taraflarca kararlaştırılan aşağıdaki ASW Limanlarına veya karşılıklı olarak yazılı olarak kararlaştırılabilecek başka bir ASW limanları.

CIF şartlarına göre, kararlaştırılan varış limanlarına kadar olan tüm maliyetler, navlun ve deniz sigortası, aşağıda daha ayrıntılı olarak belirtildiği gibi, münhasıran Satıcı tarafından karşılanacaktır.

4.2 Teslim Yeri ve Risk Devri

Incoterms® 2020 hükümleri bakımından, teslimin tamamlandığı ve riskin Satıcı'dan Alıcı'ya geçtiği an, malların yükleme limanında taşıyan gemiye yüklendiği an olarak kabul edilecek olup, bu durum CIF (Cost, Insurance and Freight) şartlarına uygun şekilde gerçekleşecektir.

Kararlaştırılan varış limanı ve teslim yeri, Alıcı tarafından belirlenecek olan ASWP kapsamındaki limanlardan biri veya Taraflarca yazılı olarak karşılıklı mutabakata varılacak başka bir ASW limanı olacaktır.

Riskin yükleme limanında devredilmesine bakılmaksızın, ASWP kapsamındaki kararlaştırılmış varış limanına kadar olan tüm masraflar, navlun ve deniz sigortası giderleri Satıcı'ya ait olacak olup, Primary Aluminium A7 Grade için ödeme, muayene ve sözleşmesel kabul işlemleri işbu Sözleşme'nin ilgili hükümlerine tabi olmaya devam edecektir.

Tereddüde mahal vermemek adına, CIF (Incoterms® 2020) kapsamında risk devri, nihai sözleşmesel hesaplaşma ve ödemenin münhasıran tahliye limanında düzenlenecek nihai SGS inceleme raporuna dayanacağına ilişkin Taraflar arasındaki mutabakatı etkilemeyecektir.

**YÜKLEME LİMANLARI: DAR ES
SALAAM/TANZANIA MOMBASA/KENYA,
LUANDA/ANGOLA**

PODs: TURKIYE LİMANLARI

SMART

Moving Value Forward

The Seller shall contract, arrange, and fully pay for:

- all export-related costs, licenses, permits, and customs formalities in the country of origin;
- proper handling, packing, strapping, and sealing of the Primary Aluminium A7 Grade suitable for maritime transport;
- ocean freight transportation to the agreed port of destination in the ASWP;
- all carrier, terminal, port handling, and loading charges incurred up to the port of destination;
- marine cargo insurance in accordance with Institute Cargo Clauses (A) or equivalent, covering the Goods up to the agreed ASW Ports of destination;
- all costs and expenses incurred up to delivery under CIF (Incoterms® 2020) at the agreed ASW Ports.

No transportation or insurance costs up to the agreed port of destination in ASWP shall be charged to the Buyer.

All costs, charges, and expenses incurred after arrival at the port of destination in ASWP, including unloading, port storage, customs clearance, inland transportation, inspection, and any refinery or warehouse-related costs, shall be for the Buyer's sole account.

4.5 Delivery Period

Shipment shall be effected by sea within sixty (60) calendar days from the date of opening of the Documentary Letter of Credit ("DLC") or Standby Letter of Credit ("SBLC"), unless otherwise expressly agreed in writing by the Parties or in the event of Force Majeure.

"For banking purposes, the shipment period shall be calculated from the date of issuance of the DLC."

4.5.1. Inspection at Port of Discharge (ASWP Ports)

Notwithstanding delivery and transfer of risk under CIF (Incoterms® 2020), the Parties agree that the final determination of quantity and quality of the Primary Aluminium A7 Grades shall be made at the agreed port of

4.3 Maliyetler, Taşıma ve Sigorta (Satıcının Sorumluluğu)

Satıcı aşağıdaki hususları sözleşmek, organize etmek ve tüm bedellerini tamamen ödemekle yükümlüdür:

- menşe ülkesindeki tüm ihracatla ilgili masraflar, lisanslar, izinler ve gümrük işlemleri;
- Primary Aluminium A7 Grade'in deniz taşımacılığına uygun şekilde doğru elleçlenmesi, ambalajlanması, bağlanması ve mühürlenmesi;
- ASWP kapsamındaki kararlaştırılan varış limanına kadar deniz navlunu;
- varış limanına kadar oluşan tüm taşıyıcı, terminal, liman hizmetleri ve yükleme masrafları;
- Malları ASWP kapsamındaki kararlaştırılmış varış limanına kadar teminat altına alan Institute Cargo Clauses (A) veya eşdeğer şartlarda düzenlenmiş deniz nakliyat sigortası;
- CIF (Incoterms® 2020) kapsamında kararlaştırılan ASW limanında teslim anına kadar oluşan tüm masraf ve giderler.

ASWP kapsamındaki kararlaştırılan varış limanına kadar olan hiçbir taşıma veya sigorta gideri Alıcı'ya yansıtılmayacaktır.

ASWP kapsamındaki varış limanına ulaşıldıktan sonra oluşan tüm masraflar, giderler ve harcamalar; boşaltma, liman depolama, gümrük işlemleri, iç nakliye, muayene ve her türlü rafineri veya depo ile ilgili masraflar dahil olmak üzere münhasıran Alıcı'nın hesabına olacaktır.

4.5. Teslimat Süresi

Sevkiyat, Belgesel Akreditif ("DLC") veya Standby Letter of Credit ("SBLC") açılış tarihinden itibaren altmış (60) takvim günü içinde deniz yoluyla gerçekleştirilecektir; taraflarca yazılı olarak aksi kararlaştırılmadıkça veya Mücbir Sebep hali bulunmadıkça.

SMART

Moving Value Forward

discharge.

Such determination shall be evidenced exclusively by a final inspection and verification report issued by SGS (or Bureau Veritas, if mutually agreed).

The inspection report issued at the port of discharge shall be final and binding between the Parties for contractual settlement purposes.

For the avoidance of doubt, the inspection process shall not constitute a condition affecting the independent nature of any Documentary Letter of Credit issued under this Agreement.

For the avoidance of doubt, transfer of risk under CIF (Incoterms® 2020) shall not prejudice the Parties' agreement that final contractual settlement and payment shall be based exclusively on the final SGS inspection issued at the port of discharge.

The inspection process at the port of discharge shall be conducted exclusively by SGS (or other mutually agreed independent inspector) in accordance with internationally recognized sampling and inspection standards.

The Buyer, its agents, affiliates, port operators, warehouse operators, or any related third party shall not interfere with, delay, influence, or condition the inspection process in any manner.

Any attempt to obstruct, manipulate, or delay the inspection procedure shall constitute a material breach of this Agreement.

4.6 Alignment with Letter of Credit / SBLC (Payment Condition)

The Parties expressly agree that:

The Parties expressly agree that payment under the Documentary Letter of Credit (DLC) shall be effected at sight against presentation of the final SGS inspection and

“Bankacılık işlemleri açısından, sevkiyat süresi, akreditif mektubunun düzenlendiği tarihten itibaren hesaplanacaktır.”

4.5.1 Varış Yerinde Muayene (ASW Limanları)

CIF (Incoterms® 2020) kapsamında teslimin gerçekleşmesi ve riskin devrine bakılmaksızın, Taraflar Primary Aluminium A7 Grade'in nihai miktar ve kalite tespitinin kararlaştırılan tahliye limanında yapılacağını kabul ederler.

Bu tespit, münhasıran SGS (veya karşılıklı mutabakata varılması halinde Bureau Veritas) tarafından düzenlenecek nihai inceleme ve doğrulama raporu ile belgelendirilecektir.

Tahliye limanında düzenlenen inceleme raporu, sözleşmesel hesaplaşma bakımından Taraflar arasında nihai ve bağlayıcı olacaktır.

Tereddüde mahal vermemek adına, işbu inceleme süreci, bu Sözleşme kapsamında düzenlenen herhangi bir Akreditif'in (Documentary Letter of Credit) bağımsız niteliğini etkileyen bir şart teşkil etmeyecektir.

Yine tereddüde mahal vermemek adına, CIF (Incoterms® 2020) kapsamında risk devri, nihai sözleşmesel hesaplaşma ve ödemenin münhasıran tahliye limanında düzenlenecek nihai SGS inceleme raporuna dayanacağına ilişkin Taraflar arasındaki mutabakatı haleldar etmeyecektir.

Tahliye limanındaki inceleme süreci, uluslararası kabul görmüş numune alma ve denetim standartlarına uygun olarak münhasıran SGS (veya karşılıklı mutabık kalınan başka bir bağımsız gözetim kuruluşu) tarafından yürütülecektir.

Alıcı, temsilcileri, iştirakleri, liman işletmecileri, depo işletmecileri veya ilgili herhangi bir üçüncü taraf, inceleme sürecine hiçbir şekilde müdahale edemez, süreci geciktiremez, etkileyemez veya herhangi bir koşula bağlayamaz.

SMART

Moving Value Forward

verification report issued at the port of discharge, together with the transport and commercial documents required under the LC.

Banks shall deal with documents only and shall not be responsible for verifying the physical delivery, performance of the Goods, or the inspection process.

The LC shall remain an independent banking instrument in accordance with UCP 600.

4.7 Carrier and Means of Transport

Shipment shall be effected exclusively by sea freight at the Seller's sole cost and expense, including freight and marine insurance, in accordance with CIF (Incoterms® 2020).

The Seller shall notify the Buyer in advance of the name of the ocean carrier, vessel name, voyage number (if applicable), and estimated time of arrival (ETA).

Such details shall correspond exactly with the information stated in the Bill of Lading (B/L) and in the documents presented under the applicable Documentary Letter of Credit (DLC) and/or SBLC.

5. PAYMENT

5.1 Form of Payment

Payment for each shipment shall be effected exclusively through one (1) agreed payment instrument, being either a

İnceleme prosedürünü engellemeye, manipüle etmeye veya geciktirmeye yönelik her türlü girişim, işbu Sözleşme'nin esaslı ihlali (material breach) olarak kabul edilecektir.

4.6 Akreditif / SBLC ile Uyum (Ödeme Şartı)

Taraflar aşağıdaki hususlarda açıkça mutabıktır:

Taraflar, Belgesel Akreditif (DLC) kapsamındaki ödemenin, boşaltma limanında düzenlenen nihai SGS muayene ve doğrulama raporunun yanı sıra, akreditif kapsamında gerekli olan taşıma ve ticari belgelerin ibrazı üzerine, tebliğ edildiğinde gerçekleştirileceğini açıkça kabul ederler.

Bankalar yalnızca belgelerle ilgilenecek ve malların fiziksel teslimatını, ifasını veya muayene sürecini doğrulamaktan sorumlu olmayacaklardır.

Akreditif, UCP 600 uyarınca bağımsız bir bankacılık aracı olarak kalacaktır.

4.7 Taşıyıcı ve Taşıma Şekli

Sevkiyat, CIF (Incoterms® 2020) hükümlerine uygun olarak ve navlun ile deniz sigortası dahil olmak üzere tüm masraflar Satıcıya ait olacak şekilde yalnızca deniz yolu ile gerçekleştirilecektir.

Satıcı, taşıyıcı firma adı, gemi adı, sefer numarası (varsa) ve tahmini varış zamanı (ETA) bilgilerini önceden Alıcıya bildirecektir.

Bu bilgiler, Konşimento (B/L) ve DLC ve/veya SBLC kapsamında ibraz edilecek belgelerde yer alan bilgilerle tam olarak örtüşecektir.

5. ÖDEME

5.1 Ödeme Şekli

Her bir sevkiyata ilişkin ödeme, Taraflarca açıkça kararlaştırılacak tek (1) bir ödeme aracı aracılığıyla ve münhasıran Belgesel

SMART

Moving Value Forward

Documentary Letter of Credit (DLC) or a Standby Letter of Credit (SBLC), as expressly agreed by the Parties.

The final inspection and verification report issued by SGS and/or Bureau Veritas (BV) relating to such shipment shall form an integral and mandatory condition for payment under the applicable DLC or SBLC.

No split payment, partial payment, or alternative payment instrument shall be permitted unless expressly agreed in writing by both Parties.

Payment shall be effected exclusively from one (1) single Buyer account and through one (1) single agreed banking channel.

Duplicate, split, parallel, or alternative payments, including but not limited to MT103 transfers or direct wire payments, are strictly prohibited and shall not be accepted in respect of the same SGS and/or Bureau Veritas (BV) inspection and verification report.

Any payment made or attempted outside the agreed Documentary Letter of Credit (DLC) or Standby Letter of Credit (SBLC), or in excess of the amount due as confirmed by the relevant final SGS and/or Bureau Veritas (BV) report, shall not constitute valid payment under this Agreement and shall not create any contractual obligation, entitlement, or transfer of title.

A-Release of Funds and LC Additional Conditions

The procedure and conditions for the release of funds under this Contract shall, without prejudice to the provisions herein, be separately defined under the additional conditions of the Documentary Letter of Credit (LC), based on the mutual written agreement of the Parties.

The release of funds shall be effected strictly subject to full documentary

Akreditif (DLC) veya Standby Letter of Credit (SBLC) yoluyla gerçekleştirilecektir.

Söz konusu sevkiyata ilişkin SGS ve/veya Bureau Veritas (BV) tarafından düzenlenen nihai muayene ve doğrulama raporu, ilgili DLC veya SBLC kapsamında ödeme için ayrılmaz ve zorunlu bir şart teşkil edecektir.

Taraflarca yazılı olarak açıkça kararlaştırılmadıkça, bölünmüş ödeme, kısmi ödeme veya alternatif bir ödeme aracı kabul edilmeyecektir.

Ödeme, münhasıran tek (1) bir Alıcı hesabından ve kararlaştırılan tek (1) bir bankacılık kanalı aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

Aynı SGS ve/veya Bureau Veritas (BV) muayene ve doğrulama raporuna ilişkin olarak mükerrer, bölünmüş, paralel veya alternatif ödemeler (MT103 transferleri veya doğrudan havaaleler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) kesinlikle yasaktır ve kabul edilmeyecektir.

Kararlaştırılan Belgesel Akreditif (DLC) veya Standby Letter of Credit (SBLC) dışında yapılan veya ilgili nihai SGS ve/veya Bureau Veritas (BV) raporunda teyit edilen tutarı aşan herhangi bir ödeme, işbu Sözleşme kapsamında geçerli ödeme sayılmayacak ve herhangi bir sözleşmesel hak, yükümlülük veya mülkiyet devri doğurmayacaktır.

A-Ödeme Tutarının Serbest Bırakılması ve LC Ek Koşulları

İşbu Sözleşme kapsamında fonların serbest bırakılmasına ilişkin usul ve şartlar, burada yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, Tarafların yazılı mutabakatına dayalı olarak düzenlenecek Belgesel Akreditifin (LC) ek şartlarında ayrıca belirlenecektir.

Fonların serbest bırakılması, ilgili bankaların uygulanabilir LC kuralları (UCP

SMART

Moving Value Forward

compliance and formal acceptance by the relevant banks in accordance with the applicable LC rules (including UCP 600 or ISP98, as applicable).

The Parties expressly acknowledge that the LC constitutes an independent and autonomous undertaking of the issuing bank. The banks' role shall be limited exclusively to the examination of documents on their face for compliance with the LC terms and applicable rules, and the banks shall not investigate, verify, or assume responsibility for the underlying transaction, performance of the Goods, or contractual disputes between the Parties.

Neither Party shall interfere with, delay, or condition the banks' documentary examination or payment decision once compliant documents have been presented.

The Parties further agree that the additional conditions set forth in the LC shall form an integral part of this Contract and shall be interpreted in harmony with, but shall not undermine, the independent nature of the LC as a separate banking instrument.

5.2 Timing of DLC/SBLC Issuance

The Buyer shall open an irrevocable Documentary Letter of Credit (DLC) and/or Standby Letter of Credit (SBLC) in favor of the Seller within ten (10) banking days from the date of execution of this Agreement.

The DLC/SBLC shall be fully operative and acceptable to the Seller in accordance with the terms of this Agreement.

Failure to open such DLC/SBLC within the above period shall constitute a material breach of this Agreement and shall entitle the Seller to suspend performance or terminate this Agreement without liability.

The DLC/SBLC shall be irrevocable, non-transferable, active, operative, and fully presentable, and shall constitute a valid and

600 veya ISP98) çerçevesinde belgelerin uygunluğunu inceleyerek kabul etmesine bağlı olacaktır.

Taraflar, LC'nin düzenleyici bankanın bağımsız ve özerk bir ödeme taahhüdü teşkil ettiğini açıkça kabul ederler. Bankaların rolü, yalnızca belgelerin LC şartlarına ve uygulanabilir kurallara görünürde uygunluğunu incelemekle sınırlıdır; bankalar, temel ticari ilişkiyi, malın fiili durumunu veya Taraflar arasındaki sözleşmesel ihtilafları araştırmak veya doğrulamakla yükümlü değildir.

Uygun belgelerin ibraz edilmesini takiben, Taraflardan hiçbir bankaların belge incelemesi veya ödeme kararına müdahale edemez veya bunu şartlı hale getiremez.

LC ek şartlarında yer alan hükümler işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçası olup, LC'nin bağımsız niteliğini zedelemeyecek şekilde yorumlanacaktır.

5.2 DLC/SBLC Düzenleme Zamanlaması

Alicı, işbu Sözleşmenin imza tarihinden itibaren en geç on (10) bankacılık günü içinde Satıcı lehine geri dönülemez bir Belgesel Akreditif (DLC) ve/veya Standby Letter of Credit (SBLC) açacaktır.

DLC/SBLC, işbu Sözleşme hükümlerine uygun, operatif ve Satıcı tarafından kabul edilebilir nitelikte olacaktır.

Belirtilen süre içinde DLC/SBLC'nin açılmaması esaslı sözleşme ihlali teşkil edecek olup, Satıcıya ifayı askıya alma veya herhangi bir sorumluluk doğmaksızın sözleşmeyi feshetme hakkı verecektir.

DLC/SBLC geri dönülemez, devredilemez, aktif, operatif ve ibraza hazır olacak ve Satıcı lehine geçerli ve kabul edilebilir bir ödeme aracı teşkil edecektir.

Bununla birlikte Satıcı, akreditifin kendisi devredilmeksizin, DLC/SBLC'den doğan

SMART

Moving Value Forward

acceptable payment instrument in favor of the Seller.

Notwithstanding the foregoing, the Seller shall have the right to assign the proceeds of the DLC/SBLC, in whole or in part, to a third party, without requiring the transfer of the instrument itself.

For the avoidance of doubt, the execution of this Agreement shall not grant the Buyer any ownership rights, title, possession rights, or entitlement to request, access, or receive any Goods, documents, shipment data, or operational records prior to fulfillment of the condition precedent set forth herein.

Until a valid, operative, and fully acceptable DLC/SBLC has been duly issued and activated in favor of the Seller, no delivery obligations, document disclosures, shipment preparations, allocation of Goods, or performance duties shall arise on the part of the Seller.

The issuance and activation of such DLC/SBLC shall constitute a strict condition precedent to the Seller's performance under this Agreement.

Prior to satisfaction of such condition precedent, the Buyer shall have no enforceable right to demand performance, allocation of Goods, or disclosure of transactional documentation.

5.3 – LC OPERATIVE STRUCTURE

The Buyer hereby irrevocably undertakes to open, in favor of the Seller, an irrevocable, non-transferable, and confirmed Documentary Letter of Credit (DLC) within ten (10) banking days following the due execution of this Agreement.

Such Documentary Letter of Credit shall:

- be subject to UCP 600;
- be fully operative and available;
- contain terms reasonably acceptable to the

alacaklarını kısmen veya tamamen üçüncü kişilere temlik etme hakkına sahiptir.

Açıklıkla belirtilir ki, işbu Sözleşmenin imzalanması, belirtilen ön şart yerine getirilmedikçe Alıcıya Mallar üzerinde herhangi bir mülkiyet, tasarruf, zilyetlik hakkı veya mal, belge ya da sevkiyata ilişkin kayıtlara erişim hakkı vermez.

Satıcı lehine geçerli, operatif ve kabul edilebilir bir DLC/SBLC usulüne uygun şekilde düzenlenip aktive edilmedikçe, Satıcı bakımından herhangi bir teslim yükümlülüğü, belge ifşası, sevkiyat hazırlığı, mal tahsisi veya ifa borcu doğmayacaktır.

Söz konusu DLC/SBLC'nin düzenlenmesi ve aktive edilmesi, Satıcının ifa yükümlülüklerinin doğması için kesin bir ön şart teşkil eder.

Bu ön şart gerçekleşmedikçe Alıcının ifa talep etme, mal tahsisi isteme veya işlem belgelerine erişim hakkı doğmaz

5.3 – AKREDİTİFİN OPERATİF YAPISI

Alıcı, işbu Sözleşmenin usulüne uygun şekilde imzalanmasını takiben en geç on (10) bankacılık günü içinde, Satıcı lehine geri dönülemez, devredilemez ve teyitli bir Belgesel Akreditif (Documentary Letter of Credit – DLC) açmayı kabul ve taahhüt eder.

Söz konusu Akreditif:

- UCP 600 kurallarına tabi olacak,
- tamamen operatif ve kullanılabilir nitelikte olacak,
- Satıcı tarafından makul olarak kabul edilebilir şartlar içerecek,
- teyitli (confirmed) ve görüldüğünde ödeme (payment at sight) esasına göre düzenlenecektir.

Akreditif, varış limanında düzenlenen nihai SGS muayene ve doğrulama raporu da

SMART

Moving Value Forward

Seller;

- be confirmed by a reputable confirming bank; and
- be available by payment at sight.

The LC shall be structured in a manner ensuring immediate availability of funds upon presentation of compliant documents, including the final SGS inspection and verification report issued at the agreed port of discharge, together with the transport and commercial documents required under the LC.

The LC shall not contain any clause or condition requiring banks to verify physical delivery, operational performance of the Goods, contractual execution, or any matter falling outside the scope of documentary examination.

The Parties expressly acknowledge and agree that the LC constitutes an independent and autonomous banking undertaking, separate and distinct from the underlying commercial contract.

5.4 – PAYMENT CONDITION

Payment under the Documentary Letter of Credit shall be effected at sight upon presentation of the following documents in strict compliance with the terms and conditions of the LC:

- Commercial Invoice duly issued;
- Clean On Board Bill of Lading evidencing shipment;
- Packing List;
- Insurance Policy or Certificate (where delivery is CIF);
- Final and positive SGS inspection and verification report issued at the agreed port of discharge.

The final SGS report shall confirm the net weight and compliance of the Goods with the contractual technical and commercial specifications.

No provisional, pre-shipment, interim,

dahil olmak üzere, işbu Sözleşme ve Akreditif şartlarında öngörülen belgelerin uygun şekilde ibrazı karşılığında derhal ödeme yapılmasını sağlayacak şekilde yapılandırılacaktır.

Akreditif metni, bankaların fiziki teslimi, malların operasyonel performansını, sözleşmenin maddi ifasını veya belgesel inceleme kapsamı dışındaki herhangi bir olguyu araştırmasını, doğrulamasını ya da teyit etmesini gerektiren herhangi bir şart içermeyecektir.

Taraflar, Akreditifin bağımsız ve otonom bir bankacılık taahhüdü olduğunu ve temel sözleşmeden ayrı bir hukuki enstrüman teşkil ettiğini açıkça kabul ederler.

5.4 – ÖDEME ŞARTI

Belgesel Akreditif kapsamında ödeme, aşağıda sayılan belgelerin Akreditif şartlarına uygun şekilde ibraz edilmesi üzerine görüldüğünde (at sight) gerçekleştirilecektir:

- Usulüne uygun düzenlenmiş Ticari Fatura
- Temiz Konşimento (Clean On Board Bill of Lading), yüklemenin gemide tamamlandığını gösterir şekilde
- Paketleme Listesi
- Sigorta Poliçesi veya Sertifikası (CIF teslim şekli uygulanıyorsa)
- Kararlaştırılan varış limanında düzenlenmiş nihai ve olumlu SGS muayene ve doğrulama raporu

SGS raporu, malların sözleşmesel teknik ve ticari şartlara uygunluğunu ve net ağırlığını teyit eden nihai rapor niteliğinde olacaktır.

Geçici, sevkiyat öncesi, ara, taslak veya indikatif nitelikteki hiçbir muayene ya da doğrulama raporu ödeme amacıyla kabul edilmeyecektir.

Bankalar, UCP 600 hükümleri uyarınca yalnızca belgelerin görünürde uygunluğunu (facial compliance) inceleyecek olup, malların fiili durumu, fiziki teslimi, kalite

SMART

Moving Value Forward

draft, or indicative inspection report shall be acceptable for payment purposes.

Banks shall examine documents for facial compliance only, strictly in accordance with UCP 600, and shall bear no responsibility for the physical condition of the Goods, their operational performance, or any contractual dispute between the Parties.

The payment obligation under the LC shall arise solely upon proper presentation of compliant documents and the issuing bank's determination of documentary compliance.

The final SGS report shall constitute a strict condition precedent to payment under the LC.

Title to the Goods shall pass to the Buyer only upon full and final payment of the Contract Price in accordance with this Agreement and confirmation of such payment by the Seller's bank.

Notwithstanding any transfer of risk under CIF (Incoterms® 2020), legal and beneficial ownership of the Goods shall remain with the Seller until such full and final payment has been received and irrevocably credited to the Seller's designated bank account.

5.5 No Early Release of Funds

Under no circumstances shall **any payment** be released, negotiated, discounted, or honored prior to:

presentation of the final SGS report issued at the port of discharge evidencing delivery; and

issuance and proper bank presentation of a **final and positive inspection and verification report issued by SGS and/or Bureau Veritas (BV).**

performansı veya taraflar arasındaki sözleşmesel ihtilaflarla ilgili herhangi bir sorumluluk üstlenmeyecektir.

Akreditif kapsamındaki ödeme yükümlülüğü, yalnızca usulüne uygun belge ibrazı ve bankanın uygunluk tespiti ile doğacaktır.

SGS'nin nihai raporu, akreditif kapsamında ödeme yapılabilmesi için kesin bir ön koşul teşkil edecektir.

Malların mülkiyeti, Sözleşme Fiyatının işbu Sözleşme hükümlerine uygun şekilde tam ve nihai olarak ödenmesi ve bu ödemenin Satıcının bankası tarafından teyit edilmesi üzerine Alıcıya geçecektir.

CIF (Incoterms® 2020) kapsamında risk devri gerçekleşmiş olsa dahi, söz konusu tam ve nihai ödeme Satıcının belirlediği banka hesabına geri dönülemez şekilde geçene kadar malların hukuki ve ekonomik mülkiyeti Satıcıda kalacaktır.

5.5 Fonların Erken Serbest Bırakılmaması

Herhangi bir koşulda, aşağıdaki hususlar gerçekleşmeden **hiçbir ödeme** serbest bırakılmayacak, işleme alınmayacak, iskonto edilmeyecek veya ödenmiş sayılmayacaktır:

Boşaltma limanında teslimatı belgeleyen nihai SGS raporunun sunulması; ve

SGS ve/veya Bureau Veritas (BV) tarafından düzenlenen **nihai ve olumlu muayene ve doğrulama raporunun** bankaya usulüne uygun şekilde ibraz edilmesi.

5.6 Akreditif/SBLC Şartlarının Açıklığı ve Belgesel Uygunluğu

Akreditif şartları ve koşulları, UCP 600'e uygun olarak belgelerin incelenmesinin ötesinde bankalara veya üçüncü taraflara herhangi bir takdir yetkisi bırakmayacak

SMART

Moving Value Forward

5.6 Clarity and Documentary Compliance of DLC/SBLC

Letter of credit terms and conditions must be prepared in clear, objective, and strictly documentary language, leaving no discretion to banks or third parties beyond the examination of the documents in accordance with UCP 600. In the case of SBLC, ISP98 requirements are mandatory.

5.7 Bank Presentation and Timing of Payment

All documents required under this Contract and/or under the DLC/SBLC, including in particular the final positive inspection and verification report issued by SGS and/or Bureau Veritas (BV), shall be presented through standard banking channels by the Seller to the issuing bank or the nominated/advising bank, as applicable.

Presentation may be effected either in physical form or by electronic presentation in accordance with UCP 600 and, where applicable, UCP or ISP98 rules, provided that such presentation is transmitted through authenticated banking channels (including SWIFT).

Direct transmission between the Parties by ordinary email, scan, or informal electronic communication shall not constitute valid presentation.

Payment shall be effected promptly following the issuing bank's determination of compliance, in accordance with standard international banking practice.

No payment shall be released prior to such proper bank presentation and acceptance.

For the avoidance of doubt, this Clause shall be read together with Clause 5.4 of this Agreement.

5.8 SGS report Delivery – Authorized Carrier or Agent

şekilde, açık, objektif ve kesinlikle belgesel uyumlu bir dilde hazırlanmalıdır. SBLC de ise ISP98 şartları zorunludur.

5.7 Banka Sunumu ve Ödeme Zamanlaması

İşbu Sözleşme ve/veya DLC/SBLC kapsamında gerekli tüm belgeler, özellikle SGS ve/veya Bureau Veritas (BV) tarafından düzenlenen nihai ve olumlu muayene ve doğrulama raporu dahil olmak üzere, Satıcı tarafından düzenleyici bankaya veya atanmış/danışman bankaya standart bankacılık kanalları aracılığıyla sunulacaktır.

Sunum, fiziki olarak veya UCP 600 ve uygulanabilir olması halinde UCP ya da ISP98 kuralları çerçevesinde elektronik ibraz yoluyla gerçekleştirilebilir; ancak bu sunumun SWIFT dahil olmak üzere doğrulanmış bankacılık kanalları üzerinden iletilmesi zorunludur.

Taraflar arasında sıradan e-posta, tarama veya gayriresmî elektronik iletişim yoluyla yapılan iletim geçerli ibraz sayılmayacaktır.

Ödeme, düzenleyici bankanın uygunluğu tespit etmesinin ardından, standart uluslararası bankacılık uygulamalarına uygun olarak derhal gerçekleştirilecektir. Bu usule uygun banka ibrazı ve kabulü gerçekleşmeden hiçbir ödeme yapılmayacaktır.

İşbu madde, Madde 5.4 ile birlikte değerlendirilir.

5.8 Analiz Raporunun Teslimi – Yetkili Taşıyıcı veya Temsilci

Nihai muayene ve doğrulama raporunun teslimi ve bankaya ibrazı amacıyla Satıcı; taşıyıcıyı, freight forwarder'ı, liman işletmecisini, SGS ve/veya Bureau Veritas (BV) tarafından görevlendirilmiş lojistik hizmet sağlayıcısını veya kararlaştırılan ASW Limanlarında bulunan diğer herhangi

SMART

Moving Value Forward

For the purposes of delivery and bank presentation of the final inspection and verification report, the Seller may duly authorize the carrier, freight forwarder, port operator, SGS and/or Bureau Veritas (BV) appointed logistics provider, or any other authorized agent at the agreed port of destination in the ASW Ports to receive and deliver the report, whether in physical form or by electronic transmission through authenticated banking channels, on behalf of the Seller.

Delivery and presentation of the report by any such duly authorized party shall be deemed valid, effective, and binding delivery and presentation by the Seller for all contractual and banking purposes.

The Buyer irrevocably acknowledges and agrees that no objection, reservation, or claim may be raised on the grounds that the inspection and verification report was delivered or presented through an authorized carrier, agent, port operator, or SGS/BV appointed representative acting on behalf of the Seller, whether such presentation is made physically or electronically in accordance with the applicable LC rules.

5. DOCUMENTS

6.1 Documents to Be Provided

The Seller shall make available to the Buyer and/or present to the bank nominated by the Buyer under the **Documentary Letter of Credit (DLC) and/or SBLC**, as applicable, the following documents, in the form and number of originals and copies required under the LC:

☒ **Commercial Invoice**

☒ **Packing List**, suitable for **Primary**

bir yetkili temsilciyi, raporu Satıcı adına fiziki olarak teslim almak ve/veya doğrulanmış bankacılık kanalları aracılığıyla elektronik olarak iletmek üzere yetkilendirebilir.

Bu şekilde yetkilendirilmiş kişi veya kuruluş tarafından yapılan teslim ve ibraz, sözleşmesel ve bankacılık amaçları bakımından Satıcı tarafından yapılmış geçerli ve bağlayıcı teslim ve ibraz sayılacaktır.

Alıcı, muayene ve doğrulama raporunun Satıcı adına hareket eden yetkili taşıyıcı, temsilci, liman işletmecisi veya SGS/BV tarafından görevlendirilmiş temsilci aracılığıyla fiziki veya elektronik olarak ibraz edilmiş olması sebebiyle herhangi bir itiraz, çekince veya talepte bulunamayacağını gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder.

Taraflarca yazılı olarak açıkça aksi kararlaştırılmadıkça, bu Sözleşme kapsamında ödenmesi gereken tüm tutarlar, Satıcının belirlediği banka hesabına banka havalesi (teletransfer) yoluyla ödenecektir.

Alıcı, bu Sözleşme kapsamında açıkça izin verilen durumlar dışında, ilgili tutarların Satıcının banka hesabına mahsup, indirim veya stopaj yapılmaksızın, tam olarak ulaşması halinde ödeme yükümlülüklerini yerine getirmiş sayılacaktır.

6. DÖKÜMANLAR

6.1 Sağlanacak Belgeler

Satıcı, uygulanabilir olduğu ölçüde **Belgesel Akreditif (DLC) ve/veya Standby Letter of Credit (SBLC)** kapsamında, Alıcıya ve/veya Alıcı tarafından belirlenen bankaya, Akreditifte öngörülen **orijinal ve kopya sayıları ile formatta**, aşağıdaki belgeleri sunacak veya hazır bulunduracaktır:

☒ **Ticari Fatura**

SMART

Moving Value Forward

Aluminium A7 Grades

☑ **Bill of Lading (B/L)**, clean on board, issued to order where applicable, marked “**Freight Prepaid**”, evidencing shipment by sea under **CIF (Incoterms® 2020)** to the agreed **port of destination in the ASWP**

☑ **Insurance Policy or Certificate**, in accordance with **CIF Incoterms® 2020**, covering at least **Institute Cargo Clauses (A)**, including war and strikes risks

☑ **Certificate of Origin**, issued by a competent authority

☑ **Final and positive inspection and verification report**, issued by **SGS and/or Bureau Veritas (BV)** at the port of destination in ASW, in accordance with this Agreement

☑ **Customs, export, transit, and shipping documents** as required at the place of shipment, transit, and destination

6.2 Inspection & Verification Report (SGS / Bureau Veritas – ASW Ports)

Notwithstanding standard transport documentation practice, the Parties expressly agree that:

the final determination of the **quality and quantity of the Primary Aluminium A7 Grades** shall be made **after delivery to the agreed port of destination in the ASW**;

such determination shall be based exclusively on a **final and positive inspection and verification report issued by SGS and/or Bureau Veritas (BV)**, acceptable to both Parties;

the SGS/BV report shall confirm, at a minimum:

- ☑ net weight;
- ☑ conformity with the contractual

☑ **Paketleme Listesi**, A7 için uygun nitelikte

☑ **Konşimento (Bill of Lading – B/L)**, gerektiğinde **to order** düzenlenmiş, “**Freight Prepaid**” ibareli, **CIF (Incoterms® 2020)** kapsamında **deniz yolu ile** ASW sınırları içerisindeki kararlaştırılmış **varış limanlarına** sevkiyatı gösterir şekilde

☑ **Sigorta Poliçesi veya Sertifikası**, **CIF Incoterms® 2020** hükümlerine uygun olarak, en az **Institute Cargo Clauses (A)** kapsamını ve savaş ile grev risklerini içerecek şekilde

☑ **Menşe Şahadetnamesi**, yetkili bir merci tarafından düzenlenmiş

☑ **ASW’deki varış limanlarında SGS ve/veya Bureau Veritas (BV)** tarafından düzenlenen **nihai ve olumlu muayene ve doğrulama raporu**, işbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak

☑ **İhracat, transit, gümrük ve sevkiyata ilişkin diğer belgeler**, sevkiyat, transit ve varış yerinde yürürlükteki mevzuat gereği gerekli olduğu ölçüde

6.2 Muayene ve Doğrulama Raporu (SGS / Bureau Veritas – ASWP)

Standart taşıma belgeleri uygulamalarına bakılmaksızın, Taraflar açıkça kabul ederler ki:

• Primary Aluminium A7 Grade’in nihai kalite ve miktar tespiti, ASWP kapsamındaki kararlaştırılmış varış limanına teslimden sonra yapılacaktır;

• söz konusu tespit, münhasıran SGS ve/veya Bureau Veritas (BV) tarafından düzenlenecek ve her iki Tarafça kabul edilebilir nitelikte olan nihai ve olumlu bir inceleme ve doğrulama raporuna dayanacaktır.

SGS/BV raporu asgari olarak aşağıdaki hususları teyit edecektir:

- ☑ net ağırlık;
- ☑ malların sözleşmesel şartlara uygunluğu;

SMART

Moving Value Forward

specifications; and

☒ compliance with the applicable quality and commercial requirements under this Agreement.

The final SGS/BV inspection and verification report issued at the ASW Ports of destination shall be **final, binding, and conclusive** for contractual acceptance and payment purposes.

No provisional, indicative, pre-shipment, interim, or preliminary inspection or verification report shall be acceptable for payment purposes.

ve

☒ işbu Sözleşme kapsamındaki kalite ve ticari gerekliliklerle uyum.

ASW'deki varış limanlarında düzenlenen **nihai ve olumlu SGS/BV muayene ve doğrulama raporu**, sözleşmesel kabul ve ödeme amaçları bakımından **kesin, bağlayıcı ve nihai** olacaktır.

Geçici, ön, sevkiyat öncesi, ara veya **nihai olmayan** hiçbir muayene veya doğrulama raporu ödeme amacıyla kabul edilmeyecektir.

7. DELIVERY DEADLINE – LIQUIDATED DAMAGES – TERMINATION

7.1 Delivery Deadline

The delivery of the Primary Aluminium A7 Grades shall be completed no later than sixty (60) calendar days from the date on which the Documentary Letter of Credit (DLC) and/or SBLC is duly opened, operative, and acceptable to the Seller.

“For the purposes of shipment calculation, the relevant date shall be the date of issuance of the DLC.”

Deliveries completed within sixty (60) to seventy-five (75) calendar days from the opening of the DLC/SBLC shall be deemed permissible without constituting fundamental non-performance; however, deliveries made within sixty (60) calendar days shall be deemed timely, and no penalties, damages, or liquidated damages shall apply.

7.2 Tolerated Delay Period and Liquidated Damages

If delivery occurs after day sixty (60) and up to and including day seventy-five (75) following the opening of the DLC/SBLC, the Buyer shall be entitled to liquidated damages, provided that all of the following conditions are Cumulatively satisfied:

(a) the Buyer notifies the Seller in writing of

7. ZAMANINDA TESLİM YAPILMASINDA BAŞARISIZLIK DURUMU

7.1 Teslimat Süresi

Primary Aluminium A7 Grade'in teslimi, Akreditifin (DLC) ve/veya SBLC'nin usulüne uygun şekilde açılması, yürürlüğe girmesi ve Satıcı tarafından kabul edilmesi tarihinden itibaren en geç altmış (60) takvim günü içinde tamamlanacaktır.

“Sevkiyat süresinin hesaplanması bakımından esas alınacak tarih, DLC'nin düzenlenme tarihi olacaktır.”

DLC/SBLC'nin açılış tarihinden itibaren altmış (60) ila yetmiş beş (75) takvim günü içerisinde tamamlanan teslimatlar, esaslı ifa etmeme (fundamental non-performance) teşkil etmeksizin kabul edilebilir sayılacaktır; ancak altmış (60) takvim günü içerisinde gerçekleştirilen teslimatlar süresinde yapılmış kabul edilecek olup, bu kapsamda herhangi bir ceza, tazminat veya gecikme tazminatı uygulanmayacaktır.

7.2 Kabul Edilen Gecikme Süresi ve Cezai Tazminat

Teslimat, DLC/SBLC'nin açılmasını takiben altmışıncı (60) günden yetmiş beşinci (75) güne kadar gerçekleşirse, aşağıdaki şartların birlikte sağlanması kaydıyla Alıcı gecikme tazminatına hak kazanacaktır:

SMART

Moving Value Forward

the delay without undue delay; and
(b) the delay is not caused, directly or indirectly, by any Force Majeure event or circumstances beyond the Seller's reasonable control, including but not limited to mining, security, or export clearance issues.

Liquidated damages shall be calculated at zero point one percent (0.1%) of the value of the delayed Goods for each complete day of delay during the period from day sixty (60) to day seventy-five (75), unless otherwise expressly agreed in writing.

Liquidated damages under this Clause shall constitute the sole and exclusive monetary remedy for delay during the tolerated delay period.

If delivery has not occurred by the end of day seventy-five (75) following the opening of the DLC/SBLC, the Buyer may terminate this Contract by written notice to the Seller, and neither Party shall have any further obligations under this Agreement, except for accrued rights to liquidated damages for the period from day sixty (60) to day seventy-five (75).

7.3 Notification and Invoicing of Liquidated Damages

Where delivery occurs between day sixty (60) and day seventy-five (75) following the opening of the DLC/SBLC, the Buyer shall notify the Seller in writing of its intention to claim liquidated damages within two (2) calendar days following the actual date of delivery and shall issue a written invoice specifying the amount of liquidated damages claimed.

Failure to provide such notice and invoice within this period shall constitute an irrevocable waiver of the Buyer's right to claim liquidated damages in respect of such delay.

7.4 Termination for Non-Delivery

If the Seller fails to deliver the Primary

- (a) Alıcının gecikmeyi gecikmeksizin yazılı olarak Satıcıya bildirmesi; ve
- (b) gecikmenin doğrudan veya dolaylı olarak Mücbir Sebep halleri ya da Satıcının makul kontrolü dışındaki durumlar (madencilik, güvenlik, ihracat izinleri vb.) kaynaklı olmaması.

Gecikme tazminatı, altmışıncı (60) günden yetmiş beşinci (75) güne kadar her tam gecikme günü için geciken Malların değerinin %0,1'i oranında hesaplanacaktır.

Bu madde kapsamında ödenecek gecikme tazminatı, tolere edilen gecikme süresi bakımından tek ve münhasır parasal çözüm yoludur.

Teslimatın yetmiş beşinci (75) gün sonuna kadar gerçekleşmemesi halinde, Alıcı yazılı bildirimle sözleşmeyi feshedebilir. Bu durumda tarafların başka bir yükümlülüğü kalmayacak olup, altmış (60) ile yetmiş beş (75) gün arasındaki gecikme tazminatına ilişkin haklar saklıdır.

7.3 Cezai Tazminatın Bildirilmesi ve Faturalandırılması

Teslimatın DLC/SBLC'nin açılmasını takiben altmışıncı (60) gün ile yetmiş beşinci (75) gün arasında gerçekleşmesi halinde, Alıcı gecikme tazminatı talep etme niyetini fiili teslim tarihinden itibaren iki (2) takvim günü içinde yazılı olarak Satıcıya bildirecek ve talep edilen gecikme tazminatı tutarını gösteren yazılı bir fatura düzenleyecektir.

Bu süre içinde bildirim ve fatura sunulmaması, söz konusu gecikmeye ilişkin gecikme tazminatı talep hakkından gayrikabili rücu feragat anlamına gelecektir.

7.4 Teslim Edilmeme Nedeniyle Fesih

Satıcı'nın, Mücbir Sebep halleri hariç olmak üzere, DLC/SBLC'nin açılış tarihinden itibaren yetmiş beş (75) takvim günü içerisinde Primary Aluminium A7 Grade'i teslim etmemesi halinde, Alıcı, henüz sevk edilmemiş Mallar bakımından ve Malların

SMART

Moving Value Forward

Aluminium A7 Grades within seventy-five (75) calendar days from the opening of the DLC/SBLC, excluding any periods of Force Majeure, the Buyer may terminate this Contract, solely with respect to the undelivered Goods, by written notice to the Seller, **provided that the Goods have not already been shipped.**

If delivery has not occurred by the end of day seventy-five (75) following the opening of the DLC/SBLC (excluding any periods of Force Majeure), either Party may terminate this Contract, solely with respect to the undelivered Goods, by written notice to the other Party.

Termination under this Clause shall constitute the sole and exclusive remedy of the Parties for non-delivery beyond day seventy-five (75), and neither Party shall have any further liability, except for accrued liquidated damages, if applicable, up to the date of termination.

7.5 Consequences of Termination

In the event of a valid termination under Clause 7.4:

(a) the Seller shall reimburse the Buyer, within fifteen (15) calendar days, solely for documented, reasonable, and non-recoverable bank charges directly and exclusively incurred in connection with the opening of the DLC/SBLC relating to the undelivered Goods; and

(b) the Buyer shall submit a written invoice together with copies of the relevant bank charge statements and supporting documentation evidencing such costs.

For the avoidance of doubt, no other costs, losses, damages, penalties, claims, or compensation—whether direct, indirect, incidental, special, or consequential, including loss of profit or opportunity—shall be recoverable by the Buyer.

7.6 Performance Bond Independence

halihazırda sevk edilmemiş olması kaydıyla, Satıcı'ya yazılı bildirimde bulunmak suretiyle işbu Sözleşme'yi feshedebilir.

DLC/SBLC'nin açılış tarihinden itibaren yetmiş beşinci (75.) günün sonuna kadar (Mücbir Sebep halleri hariç) teslim gerçekleşmemiş olması halinde, Taraflardan her biri, yalnızca teslim edilmemiş Mallar bakımından, diğer Taraf'a yazılı bildirimde bulunarak işbu Sözleşme'yi feshedebilir.

İşbu Madde uyarınca gerçekleştirilen fesih, yetmiş beşinci (75.) günü aşan teslim etmeme durumuna ilişkin Tarafların tek ve münhasır hukuki yolu olacaktır; fesih tarihine kadar tahakkuk etmiş olması halinde uygulanabilir cezai şartlar saklı kalmak kaydıyla, Tarafların birbirlerine karşı başka herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

7.5 Fesih Sonuçları

Madde 7.4 kapsamında geçerli bir fesih halinde:

(a) Satıcı, yalnızca teslim edilmeyen Mallara ilişkin olarak DLC/SBLC'nin açılması nedeniyle doğrudan ve münhasıran ortaya çıkan, belgelenmiş, makul ve geri kazanılamaz banka masraflarını on beş (15) takvim günü içinde Alıcıya iade edecektir; ve

(b) Alıcı, söz konusu masrafları gösteren banka dekontları ve destekleyici belgelerle birlikte yazılı bir fatura sunacaktır.

Açıklıkla belirtilir ki, bunun dışında hiçbir doğrudan, dolaylı, arızı, özel veya sonuçsal zarar, kar kaybı veya başka herhangi bir talep Alıcı tarafından ileri sürülemez.

7.6 Performans Teminatının Bağımsızlığı

Bu Madde kapsamında ortaya çıkacak her türlü tazminat, fesih hakkı veya geri ödeme, yalnızca bu Sözleşme kapsamında ortaya çıkacak olup, herhangi bir Performans Teminatı, garanti, DLC/SBLC veya diğer güvenlik aracı kapsamındaki herhangi bir

SMART

Moving Value Forward

Any liquidated damages, rights, or reimbursements arising under this Article shall arise solely under this Agreement and shall not constitute, trigger, or support any claim under any Performance Bond, guarantee, DLC/SBLC, or other security instrument.

8. FORCE MAJEURE

A party is not liable for a failure to perform any of its obligations in so far as it proves:

8.1 Definition

A Party shall not be liable for failure to perform any of its contractual obligations if it proves that:

- the failure was due to an impediment beyond its reasonable control;
- such impediment could not reasonably have been foreseen at the time of contract conclusion; and
- the effects of the impediment could not reasonably have been avoided or overcome.

8.2 Notice Requirement

The affected Party shall notify the other Party **without undue delay** after becoming aware of the Force Majeure event, providing:

- a description of the event;
- its expected duration; and
- all relevant supporting documents.

Notice shall also be given when the Force Majeure event ceases.

Failure to give timely notice shall render the affected Party liable for damages that could otherwise have been avoided.

8.3 Temporary Impediments

If the impediment is temporary and is reasonably expected to cease within **forty five**

talebi oluşturmaz, tetiklemez veya desteklemez.

8. MÜCBİR SEBEPLER

Bir taraf, yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirememesinden, aşağıdaki hususları kanıtladığı ölçüde sorumlu tutulamaz:

8.1 Tanım

Bir Taraf, sözleşmesel yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirememesinden, aşağıdaki hususları kanıtladığı takdirde sorumlu tutulamaz:

- yerine getirememe, makul kontrolünün ötesinde bir engelden kaynaklanıyorsa;
- bu engel, sözleşmenin imzalandığı sırada makul olarak öngörülemiyorsa; ve
- engelliliğin etkileri makul olarak önlenemez veya aşılamazsa.

8.2 Bildirim Gerekliliği

Etkilenen Taraf, Mücbir Sebep olayından haberdar olduktan sonra diğer Tarafa gecikmeksizin bildirimde bulunmalıdır ve şunları sağlamalıdır:

- olayın açıklaması;
- beklenen süresi; ve
- tüm ilgili destekleyici belgeler.

Mücbir Sebep olayı sona erdiğinde de bildirimde bulunulmalıdır. Zamanında bildirimde bulunulmaması, etkilenen Tarafı, aksi takdirde önlenebilecek zararlardan sorumlu tutar.

8.3 Geçici Engeller

SMART

Moving Value Forward

(45) days (unless otherwise agreed), the time for performance shall be extended until:

- the impediment ceases; or
- the expiry of such **forty five (45)** day period, whichever occurs first.

8.4 Right of Termination

If performance remains impossible after the above period, or if performance becomes definitively impossible, either Party may terminate this Contract by written notice.

9. FUNDAMENTAL NON-PERFORMANCE

9.1 Right to Terminate

Either Party may terminate this Contract by written notice in the event of **fundamental non-performance** by the other Party.

9.2 Examples of Fundamental Non-Performance

Fundamental non-performance includes, but is not limited to:

- failure of the Buyer to open an irrevocable DLC/SBLC or provide a first-demand bank guarantee (if applicable) within **seven (7) banking days** from the Contract signing date, as stipulated in Article 5;
- failure of the Seller to deliver the Goods within the period entitling termination under Article 7.
- bankruptcy, liquidation, insolvency proceedings, or suspension of business activities of either Party.

9.3 Remedies

In the event of fundamental non-performance,

Engel geçici ise ve kırk beş (45) gün içinde (aksi kararlaştırılmadıkça) makul bir şekilde ortadan kalkması bekleniyorsa, ifa süresi şu tarihe kadar uzatılacaktır:

- engel ortadan kalkarsa; veya
- kırk beş (45) günlük süre sona erene kadar, hangisi önce gerçekleşirse.

8.4 Fesih Hakkı

Yukarıdaki süreden sonra ifa imkansız kalırsa veya ifa kesin olarak imkansız hale gelirse, Taraflardan herhangi biri bu Sözleşmeyi yazılı bildirimle feshedebilir.

9. TEMEL YETERSİZLİK DURUMU

9.1 Fesih Hakkı

Taraflardan herhangi biri, diğer Tarafın esaslı ifa yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda yazılı bildirimle bu Sözleşmeyi feshedebilir.

9.2 Esaslı İfa Yükümlülüğünü Yerine Getirmeme Örnekleri

Esaslı ifa yükümlülüğünü yerine getirmeme, bunlarla sınırlı olmamak üzere şunları içerir:

- Alıcının, Madde 5'te belirtildiği gibi, Sözleşmenin imzalanma tarihinden itibaren yedi (7) iş günü içinde geri alınamaz bir akreditif/SBLC açmaması veya (varsa) ilk talep banka garantisi sağlamaması;
- Satıcının, Madde 7 uyarınca Alıcının fesih hakkını doğuran tarihe kadar tüm malları teslim etmemesi;
- Taraflardan herhangi birinin iflası, tasfiyesi, konkordato işlemleri veya ticari faaliyetlerinin askıya alınması.

9.3 Çözüm Yolları

Esaslı ifa yükümlülüğünü yerine getirmeme durumunda, mağdur Taraf şunları yapabilir:

SMART

Moving Value Forward

the aggrieved Party may:

- terminate the Contract and claim damages; and/or
- purchase or sell substitute goods, as applicable, with the defaulting Party bearing all resulting losses.

Any dispute regarding damages shall be resolved in accordance with the dispute resolution clause of this Contract.

- Sözleşmeyi feshedebilir ve tazminat talep edebilir; ve/veya

- uygun olduğu şekilde, kusurlu Tarafın ortaya çıkan tüm zararları karşılaması koşuluyla, ikame malların satın alınması veya satılması.

Zararlara ilişkin herhangi bir anlaşmazlık, bu Sözleşmenin anlaşmazlık çözüm maddesine uygun olarak çözülecektir.

10. EXPERTISE PROCEDURE

10.1 Notification of Quality Dispute

If, following delivery of the Primary Aluminium A7 Grades to the agreed ASW Ports and the issuance of the final inspection and verification report by SGS and/or Bureau Veritas (BV), the Buyer considers that the Goods do not conform to the contractual quality specifications, the Buyer shall notify the Seller in writing as soon as reasonably practicable, and in any event no later than one (1) working day from the date of issuance of such final inspection and verification report.

10.2 Appointment of Independent Expert

In the event of a quality dispute, the Buyer shall, subject to the reasonable acceptance of the Seller, appoint an independent and internationally recognized expert who is not affiliated with either Party and who is experienced in the analysis of precious metals.

10.3 Scope of Expert Review

The expert shall be entitled to:

- review the inspection results issued by SGS or Bureau Veritas (BV);
- inspect the Goods or retained samples taken under the supervision of SGS or BV; and
- perform any additional tests or analyses deemed necessary to determine conformity

10. GÖZETİM PROSEDÜRÜ

10.1 Kalite İhtilafının Bildirilmesi

Primary Aluminium A7 Grade'in kararlaştırılan ASWP limanlarına teslim edilmesi ve SGS ve/veya Bureau Veritas (BV) tarafından nihai inceleme ve doğrulama raporunun düzenlenmesinin ardından, Alıcı'nın Malların sözleşmesel kalite spesifikasyonlarına uygun olmadığını değerlendirmesi halinde, Alıcı bu durumu makul olarak mümkün olan en kısa sürede ve her hâlükârda söz konusu nihai inceleme ve doğrulama raporunun düzenlenme tarihinden itibaren en geç bir (1) iş günü içinde yazılı olarak Satıcı'ya bildirecektir.

10.2 Bağımsız Uzman Atanması

Kalite anlaşmazlığı durumunda, Alıcı, Satıcının makul kabulüne tabi olmak kaydıyla, Taraflardan hiçbirisiyle bağlantısı olmayan ve değerli metallerin analizi konusunda deneyimli, bağımsız ve uluslararası alanda tanınmış bir uzman atayacaktır.

10.3 Uzman İncelemesinin Kapsamı

Uzman aşağıdaki yetkilere sahip olacaktır:

- SGS veya Bureau Veritas (BV) tarafından düzenlenen inceleme sonuçlarını gözden geçirmek;
- SGS veya BV gözetiminde alınmış Malları veya muhafaza edilen numuneleri incelemek;

SMART

Moving Value Forward

with the contractual specifications.

The Parties acknowledge that, due to the primary and non-alloyed nature of the Primary Aluminium A7 Grade, the expert's assessment shall be based on representative samples and internationally recognized industry methodologies.

10.4 Expert Determination

The expert shall issue a written determination to both Parties within five (5) working days following the completion of all tests and analyses deemed necessary under this Agreement.

The expert's determination shall be final, binding, and conclusive upon both Parties for all contractual purposes, including, without limitation, quality conformity, payable metal content, and any resulting price adjustment or settlement.

The Parties hereby irrevocably waive any right to challenge or appeal the expert's determination, except in the case of manifest error or proven fraud.

10.5 Costs of Expert Determination

The Buyer shall initially bear the expert's fees and expenses.

If the expert determines that the Goods do not conform to the contractual specifications, the Seller shall reimburse the Buyer for such reasonable and documented expert fees within ten (10) calendar days from receipt of the Buyer's written invoice and supporting documentation evidencing such costs.

If the expert determines that the Goods conform to the contractual specifications, all expert fees and expenses shall remain solely for the Buyer's account.

ve

- sözleşmesel spesifikasyonlara uygunluğun tespiti için gerekli görülen ilave test veya analizleri gerçekleştirmek.

Taraflar, Primary Aluminium A7 Grade'in primer ve alaşımsız niteliği nedeniyle, uzmanın değerlendirmesinin temsili numuneler ve uluslararası kabul görmüş sektör metodolojileri esas alınarak yapılacağını kabul ederler.

10.4 Uzman Değerlendirmesi

Uzman, işbu Sözleşme kapsamında gerekli görülen tüm test ve analizlerin tamamlanmasını müteakip beş (5) iş günü içinde her iki Tarafa yazılı bir değerlendirme sunacaktır.

Uzmanın değerlendirmesi, kalite uygunluğu, ödenebilir metal içeriği ve buna bağlı fiyat ayarlaması veya mutabakat dahil olmak üzere tüm sözleşmesel amaçlar bakımından nihai, bağlayıcı ve kesin olacaktır.

Taraflar, açık hata veya ispatlanmış hile halleri dışında, uzmanın değerlendirmesine karşı herhangi bir itiraz veya temyiz hakkında gayrikabili rüAl feragat ettiklerini kabul ederler.

10.5 Uzman Değerlendirmesinin Maliyetleri

Uzman ücretleri ve masrafları ilk etapta Alıcı tarafından karşılanacaktır.

Uzmanın Malların sözleşme şartnamelerine uygun olmadığını tespit etmesi halinde, Satıcı, söz konusu makul ve belgelenmiş uzman ücretlerini, Alıcının yazılı faturası ve destekleyici belgelerinin kendisine ulaşmasını takiben on (10) takvim günü içinde iade edecektir.

Uzmanın Malların sözleşme şartnamelerine uygun olduğunu tespit etmesi halinde ise, tüm uzman ücret ve masrafları münhasıran Alıcının üzerinde kalacaktır.

11. PERFORMANCE BOND

11.1 Purpose

SMART

Moving Value Forward

The Performance Bond is issued solely as a limited financial security mechanism to ensure the Seller's compliance with specific post-delivery contractual obligations expressly defined in this Agreement. It does not constitute a general guarantee of performance, nor is it intended to serve as a first-demand payment instrument.

The Parties acknowledge that the commercial settlement mechanism under this Contract is based on final SGS/BV determination and structured risk allocation, and therefore any dispute relating to alleged breach must be resolved through the agreed arbitration procedure.

Accordingly, the Performance Bond may only be called or enforced pursuant to a final and binding arbitral award confirming a proven contractual breach within the scope expressly secured by the Bond. This structure reflects the Parties' intention to prevent abusive or premature bond calls and to preserve the integrity of the agreed dispute resolution framework.

"The requirement to issue or provide a Performance Bond for trial orders or initial shipments is strictly non-negotiable. Under no circumstances shall the Seller be obligated to issue a Performance Bond in connection with trial orders or initial shipments. Any request to the contrary shall be deemed invalid and shall not constitute a binding obligation."

The issuance of the Performance Bond shall not constitute, nor be construed as, any admission or evidence of default, liability, financial weakness, or performance risk on the part of the Seller, and shall not alter or affect the agreed risk allocation, payment structure, or documentary credit mechanism established under this Contract.

The Performance Bond shall be interpreted strictly in accordance with the principles of good faith and fair dealing under the CISG and the UNIDROIT Principles.

11. PERFORMANS TEMİNATI

11.1 Amaç

Performans Teminatı, işbu Sözleşmede açıkça düzenlenen teslim sonrası belirli sözleşmesel yükümlülüklerin güvence altına alınması amacıyla sınırlı bir mali teminat olarak düzenlenmiştir. Genel bir ifa garantisini niteliğinde değildir ve ilk talepte ödenen (on demand) bir ödeme aracı olarak tasarlanmamıştır.

Taraflar, işbu Sözleşmede ticari mutabakat mekanizmasının nihai SGS/BV tespitine ve yapılandırılmış risk dağılımına dayandığını kabul ederler; bu nedenle sözleşmeye aykırılık iddiaları yalnızca kararlaştırılan tahkim prosedürü çerçevesinde çözümlenecektir.

Bu doğrultuda, Performans Teminatı ancak tahkim sonucu verilen nihai ve bağlayıcı hakem kararı ile teminat kapsamına giren açık bir sözleşme ihlalinin tespit edilmesi halinde nakde çevrilebilir. Bu yapı, teminatın kötüye kullanımını önlemek ve kararlaştırılan uyuşmazlık çözüm mekanizmasının bütünlüğünü korumak amacıyla benimsenmiştir.

"Deneme siparişleri veya ilk sevkiyatlar kapsamında Performans Bonosu düzenlenmesi veya sağlanması talebi kesinlikle müzakereye kapalıdır. Satıcı, hiçbir surette deneme siparişleri veya ilk sevkiyatlarla bağlantılı olarak Performans Bonosu düzenlemekle yükümlü değildir. Aksi yöndeki herhangi bir talep geçersiz sayılacak olup bağlayıcı bir yükümlülük teşkil etmeyecektir."

Performans Teminatının düzenlenmesi, Satıcının temerrüdü, sorumluluğu, mali zayıflığı veya ifa riski bulunduğu dair herhangi bir kabul veya karine teşkil etmez ve işbu Sözleşmede kararlaştırılan risk dağılımını, ödeme yapısını veya belgesel akreditif mekanizmasını değiştirmez.

Performans Teminatı, CISG ve UNIDROIT İlkeleri kapsamında dürüstlük ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde yorumlanacaktır.

11.2 Amount

Where applicable, the Performance Bond shall be issued only in respect of a regular (commercial) shipment and shall be limited to an amount equal to two percent (2%) of the value of the corresponding operative Documentary Letter of Credit (DLC) or SBLC issued for that specific shipment.

Under no circumstances shall the Performance Bond be calculated by reference to the total Contract Value, annual quantities, or aggregate contractual commitments.

The Performance Bond shall serve exclusively as security for post-delivery contractual obligations expressly arising after delivery of the Primary Aluminium A7 Grades at the agreed ASW Ports and completion of the final inspection and verification by SGS and/or Bureau Veritas (BV), and only to the extent specifically provided in this Agreement.

The Performance Bond shall not apply to any pre-delivery obligations and shall not be required, issued, or linked to any trial, test, or first shipment.

11.3 Conditional and Non-On-Demand Nature

The Performance Bond shall be strictly conditional and shall not constitute an on-demand, first-demand, or unconditional guarantee.

No allegation, notice of dispute, unilateral declaration, inspection result, SGS variance, or provisional claim by the Buyer shall give rise to any right of call, draw, or enforcement under the Performance Bond.

11.4 Conditions for Call

The Performance Bond shall be non-callable unless and until both of the following conditions are Cumulatively satisfied:

11.2 Tutar

Uygulanabilir olması halinde Performans Teminatı yalnızca düzenli (ticari) sevkiyatlar bakımından düzenlenecek olup, ilgili sevkiyat için açılan operatif DLC veya SBLC tutarının yüzde iki (%2) ile sınırlı olacaktır.

Performans Teminatı hiçbir surette toplam sözleşme bedeline, yıllık miktarlara veya toplam taahhüt değerine göre hesaplanmayacaktır.

Performans Teminatı, münhasıran Primary Aluminium A7 Grade'in kararlaştırılan ASWP limanlarında teslim edilmesi ve SGS ve/veya Bureau Veritas (BV) tarafından nihai inceleme ve doğrulama işleminin tamamlanmasından sonra doğan ve yalnızca işbu Sözleşme'de açıkça düzenlenen teslim sonrası sözleşmesel yükümlülükler için güvence teşkil edecektir.

Performans Teminatı teslim öncesi yükümlülüklerle uygulanmaz ve deneme, test veya ilk sevkiyat ile bağlantılı olarak talep edilemez veya düzenlenemez.

11.3 Koşullu ve Talep Edilemez Niteliği

Performans Teminatı tamamen koşullu olup, talep üzerine veya koşulsuz garanti olarak değerlendirilemez. Alıcının herhangi bir iddiası, ihtirazı kayıt, tek taraflı beyan, denetim sonucu, analiz farkı veya geçici talebi, Performans Teminatı kapsamında herhangi bir çağrı, çekim veya icra hakkı doğurmaz.

11.4 Çağrı Koşulları

Performans Teminatı yalnızca aşağıdaki iki koşul birlikte sağlandığında çağrılabilir: (a) Yalnızca düzenli bir sevkiyat ile ilgili olarak Satıcının teslim sonrası yükümlülüklerini önemli ölçüde ihlal ettiğini teyit eden, nihai, bağlayıcı ve temyiz

SMART

Moving Value Forward

(a) the issuance of a final, binding, and non-appealable arbitral award or court judgment confirming a material post-delivery breach of this Agreement by the Seller in relation to a regular shipment only; and
(b) written evidence that the Buyer has fully and duly performed all of its contractual obligations, including full and irrevocable payment under the applicable Letter of Credit or SBLC.

11.5 Independence from Letter of Credit / SBLC

The Performance Bond shall be fully independent from, and shall not affect, the Documentary Letter of Credit or SBLC. The issuance, existence, non-issuance, or potential enforcement of the Performance Bond shall not condition, delay, suspend, or prejudice the Seller's right to full, unconditional, and timely payment under the Letter of Credit or SBLC, including for any trial or first shipment.

11.6 Limitation of Liability

Any enforcement of the Performance Bond shall be strictly limited to actual, direct, proven, foreseeable, and non-mitigable losses, and shall be subject to the principles of causation, proportionality, and mitigation of harm as recognized under the CISG and the UNIDROIT Principles.

Under no circumstances shall the Performance Bond be used as a penalty, liquidated damages mechanism, leverage tool, or substitute for contractual performance.

11.7 Issuing Bank and Issuance Timing

Where applicable, the Performance Bond shall be issued exclusively by the Seller's bank through standard SWIFT banking channels.

The Performance Bond shall be issued only in respect of regular shipments and within five (5) banking days after:

edilemez bir tahkim kararı veya mahkeme hükmünün verilmesi; ve

(b) Alıcının, geçerli Akreditif veya SBLC kapsamında tüm sözleşmesel yükümlülüklerini, özellikle tam ve geri alınamaz ödemeyi eksiksiz yerine getirdiğine dair yazılı kanıt sunması.

11.5 Akreditif / SBLC'den Bağımsızlık

Performans Teminatı tamamen bağımsızdır ve Akreditif veya SBLC'yi etkilemez. Performans Teminatının düzenlenmesi, varlığı, düzenlenmemesi veya olası icrası, Satıcının Akreditif veya SBLC kapsamında tam, koşulsuz ve zamanında ödeme alma hakkını etkilemez, geciktirmez veya askıya almaz; deneme veya ilk sevkiyatlar dahil.

11.6 Sorumluluk Sınırı

Performans Teminatının icrası yalnızca gerçek, doğrudan, kanıtlanabilir, öngörülebilir ve önlenemez kayıplarla sınırlı olacaktır. Bu, CISG ve UNIDROIT İlkeleri uyarınca neden-sonuç, orantılılık ve zarar azaltma ilkelerine tabidir.

Hiçbir durumda Performans Teminatı ceza, gecikme tazminatı, pazarlık aracı veya sözleşmesel yükümlülüklerin yerine geçmez.

11.7 Düzenleyen Banka ve Düzenlenme Zamanı

Uygulanabilir olduğu hallerde, Performans Teminatı münhasıran Satıcı'nın bankası tarafından standart SWIFT bankacılık kanalları aracılığıyla düzenlenecektir.

Performans Teminatı, yalnızca düzenli sevkiyatlar bakımından ve aşağıdaki şartların gerçekleşmesini müteakip beş (5) banka günü içerisinde düzenlenecektir:

(i) Primary Aluminium A7 Grade'in kararlaştırılan ASWP limanlarında teslim edilmesi ve SGS ve/veya Bureau Veritas (BV) tarafından nihai inceleme ve

SMART

Moving Value Forward

- (i) delivery of the Primary Aluminium A7 Grades at the agreed ASW Ports and completion of the final inspection and verification by SGS and/or Bureau Veritas (BV); and
- (ii) receipt by the Seller of full and irrevocable payment under the applicable Documentary Letter of Credit (DLC) or SBLC.

No Performance Bond shall be required, issued, or requested prior to or in connection with any trial, test, pilot, or first shipment.

11.8 Validity and Expiry

Where issued, the Performance Bond shall be valid for one hundred eighty (180) calendar days from the date of delivery of the Goods at the agreed ASW Ports and completion of the final inspection and verification by SGS and/or Bureau Veritas (BV), and shall automatically expire thereafter without notice.

Under no circumstances shall the Performance Bond remain valid beyond one (1) year from its date of issuance.

11.9 Exclusive Security

The Performance Bond, where applicable, shall constitute the sole and exclusive financial security in respect of the Seller's post-delivery obligations for regular shipments under this Agreement.

The Buyer shall have no right to request, require, or impose any additional guarantees, bonds, deposits, retainers, holdbacks, escrow arrangements, security interests, or other financial security instruments, unless expressly agreed in writing and duly executed by both Parties

11.10 SGS Disputes Excluded from Performance Bond

The Parties expressly agree that any matter arising out of or relating to SGS and/or

doğrulamanın tamamlanması; ve
(ii) ilgili Akreditif (DLC) veya SBLC kapsamında tam ve gayrikabili rücu ödemenin Satıcı tarafından tahsil edilmesi.

Deneme, test, pilot veya ilk sevkiyatlara ilişkin olarak, öncesinde veya bu sevkiyatlara bağlantılı şekilde herhangi bir Performans Teminatı talep edilmeyecek, düzenlenmeyecek veya gerekli olmayacaktır.

11.8 Geçerlilik ve Süre

Düzenlenmesi halinde Performans Teminatı, Malların kararlaştırılan ASW Limanlarında teslimi ve SGS ve/veya Bureau Veritas (BV) tarafından nihai muayene ve doğrulamanın tamamlanmasından itibaren yüz seksen (180) takvim günü süreyle geçerli olacak ve bu sürenin sonunda herhangi bir bildirim gerek olmaksızın kendiliğinden sona erecektir.

Performans Teminatı hiçbir durumda düzenlenme tarihinden itibaren bir (1) yılı aşamaz.

11.9 Münhasır Güvence

Uygulanabilir olması halinde Performans Teminatı, işbu Sözleşme kapsamındaki düzenli sevkiyatlara ilişkin Satıcının teslim sonrası yükümlülükleri bakımından tek ve münhasır finansal teminatı teşkil eder.

Alıcı, Taraflarca yazılı ve usulüne uygun şekilde imzalanmış açık bir mutabakat bulunmadıkça, herhangi bir ek teminat, garanti, depozito, bloke tutar, teminat mektubu, emanet hesap (escrow), güvence hakkı veya başka herhangi bir finansal güvence talep edemez veya şart koşamaz.

11.10 Analiz İhtilaflarının Performans Teminatından Hariç Tutulması

Taraflar, SGS ve/veya Bureau Veritas (BV) tarafından gerçekleştirilen muayene, numune alma yöntemi, laboratuvar prosedürleri,

SMART

Moving Value Forward

Bureau Veritas (BV) inspection, sampling methodology, laboratory procedures, analytical variances, payable copper determination, moisture content, yield calculations, or recoverable metal discrepancies (collectively, “SGS-Related Matters”) shall not, in and of themselves:

- (a) constitute a default or breach by the Seller;
- (b) give rise to any right to call, draw upon, enforce, or encash the Performance Bond; or
- (c) be relied upon, directly or indirectly, as grounds to support any claim under the Performance Bond.

Any dispute relating to SGS-Related Matters shall be resolved exclusively in accordance with the dispute resolution provisions of this Agreement and shall not give rise to any recourse against the Performance Bond.

For the avoidance of doubt, no provisional, preliminary, indicative, or disputed SGS/BV result, and no pending SGS-related dispute, shall suspend payment obligations, constitute a breach, or create any entitlement to call, enforce, or encash the Performance Bond.

12. MITIGATION OF HARM

12.1 Determination of Non-Conformity

Upon delivery of the Primary Aluminium A7 Grades at the agreed ASW Ports and completion of proper sampling, inspection, and testing in accordance with this Agreement, if the final inspection and verification report issued by SGS and/or Bureau Veritas (BV) confirms that the Goods fail to meet the contractual specifications, the Buyer shall notify the Seller in writing within the timeframe expressly specified herein.

Such notice shall be based exclusively on the findings contained in the final SGS/BV report and shall specify the alleged non-conformity in reasonable detail.

analitik sapmalar, ödenebilir bakır tespiti, nem oranı, verim hesaplamaları veya geri kazanılabilir metal farklarından kaynaklanan her türlü hususun (topluca “SGS ile İlgili Hususlar”), tek başına:

- (a) Satıcı bakımından temerrüt veya sözleşme ihlali teşkil etmeyeceğini;
- (b) Performans Teminatının çağrılması, nakde çevrilmesi veya tahsil edilmesi hakkı doğurmayacağını;
- (c) Performans Teminatına karşı herhangi bir talep için doğrudan veya dolaylı dayanak oluşturmayacağını kabul ederler.

SGS ile İlgili Hususlara ilişkin uyuşmazlıklar yalnızca işbu Sözleşmenin uyuşmazlık çözüm hükümleri çerçevesinde çözümlenecek olup, Performans Teminatına başvuru hakkı doğurmaz.

Açıklıkla belirtilir ki, herhangi bir geçici, ön, gösterge niteliğindeki veya ihtilaflı SGS/BV sonucu ya da devam eden SGS uyuşmazlığı, ödeme yükümlülüğünü askıya almaz, sözleşme ihlali teşkil etmez ve Performans Teminatının çağrılması veya nakde çevrilmesi hakkı doğurmaz.

12. ZARAR AZALTMA

12.1 Uygunsuzluğun Tespiti

Primary Aluminium A7 Grade’in kararlaştırılan ASWP limanlarında teslim edilmesi ve işbu Sözleşme hükümlerine uygun şekilde numune alma, inceleme ve test işlemlerinin tamamlanmasının ardından, SGS ve/veya Bureau Veritas (BV) tarafından düzenlenen nihai inceleme ve doğrulama raporunun Malların sözleşmesel spesifikasyonlara uygun olmadığını teyit etmesi halinde, Alıcı, işbu Sözleşme’de açıkça belirtilen süre içerisinde Satıcı’ya yazılı bildirimde bulunacaktır.

Söz konusu bildirim, münhasıran nihai SGS/BV raporunda yer alan tespitlere dayanacak olup, iddia edilen uygunsuzluğu makul ayrıntı düzeyinde belirtmelidir.

SMART

Moving Value Forward

12.2 Exclusive Remedies

Subject to proper and timely notice and final determination under Clause 12.1, the Buyer's sole and exclusive remedies for confirmed non-conformity shall be limited to one of the following options, at the Buyer's election:

(a) Acceptance at Revised Settlement Value

to accept the Primary Aluminium A7 Grades at a revised settlement value strictly reflecting the final SGS/BV results, with such adjustment confirmed in writing by both Parties; or

(b) Rejection at SGS/BV

to reject the Primary Aluminium A7 Grades, in whole or in part, at the SGS/BV facility prior to final settlement, in accordance with the procedures set forth in this Agreement.

For the avoidance of doubt, the remedies set forth in this Clause shall exclude any claim for damages, price reduction beyond the revised settlement mechanism, termination, or any other remedy under the CISG.

12.3 Limited Reimbursement Upon Valid Rejection

Only in the event of a valid and documented rejection under Clause 12.2(b), the Seller shall reimburse the Buyer exclusively for the following documented, reasonable, and directly attributable costs actually incurred in relation to the rejected Primary Aluminium A7 Grades:

(i) documented Documentary Letter of Credit/SBLC opening costs directly attributable to the rejected quantity;

(ii) The costs of SGS/BV sampling, analysis and quantity & quality (Q&Q) inspection carried out in accordance with this Agreement; and

(iii) reasonable expert or independent determination fees, provided that such experts

12.2 Münhasır Çareler

Madde 12.1 kapsamında usulüne uygun ve süresinde bildirim yapılması ve nihai tespit gerçekleşmesi şartıyla, teyit edilmiş uygunsuzluk halinde Alıcının başvurabileceği yegâne ve münhasır çareler aşağıdakilerle sınırlıdır:

(a) Nihai SGS/BV sonuçlarına göre revize edilmiş mutabakat bedeli üzerinden Malları kabul etmek; veya

(b) Nihai mutabakat öncesinde SGS/BV nezdinde Malları kısmen veya tamamen reddetmek.

İşbu Madde kapsamındaki çareler dışında Alıcının herhangi bir tazminat, ek bedel indirimi, fesih veya CISG kapsamında başka bir hak talep etme hakkı bulunmayacaktır.

12.3 Geçerli Reddetme Durumunda Sınırlı Geri Ödeme

Yalnızca Madde 12.2(b) uyarınca geçerli ve belgelenmiş bir ret (rejection) durumunda, Satıcı, reddedilen Primary Aluminium A7 Grade ile doğrudan bağlantılı olarak fiilen katlanılmış, belgelenmiş, makul ve doğrudan atfedilebilir aşağıdaki masrafları münhasıran Alıcı'ya geri ödeyecektir:

(i) reddedilen miktara doğrudan atfedilebilir ve belgelenmiş Akreditif/SBLC açılış masrafları;

(ii) işbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilen SGS/BV numune alma, analiz ve miktar & kalite (Q&Q) inceleme giderleri; ve

(iii) uzman veya bağımsız tespit ücretleri; ancak söz konusu uzmanların taraflarca birlikte atanmış veya önceden yazılı olarak açıkça Satıcı tarafından onaylanmış olması şartıyla.

12.4 İstisnalar ve Sınırlamalar

Şüpheyi yer bırakmamak için:

SMART

Moving Value Forward

were jointly appointed or expressly approved in advance in writing by the Seller.

12.4 Exclusions and Limitations

For the avoidance of doubt:

- Any reimbursement obligation under this Clause arises solely under this Agreement and shall not constitute, trigger, evidence, or support any claim, call, or enforcement under any Performance Bond, guarantee, standby letter of credit, or other security instrument.
- No reimbursement or compensation shall be due for indirect, consequential, incidental, financing, hedging, demurrage, storage, refinery downtime, loss of profit, or downstream commercial or trading losses.
- Reimbursement shall be conditional upon the Buyer providing complete documentary evidence of the costs claimed and demonstrating that reasonable mitigation of harm has been undertaken in accordance with CISG Article 77.
- Any price adjustment, reimbursement, or settlement made under this Clause shall constitute the full and final settlement of the Seller's liability in respect of the relevant non-conformity of the Primary Aluminium A7 Grades..

• Bu Madde kapsamındaki herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü yalnızca bu Sözleşme kapsamında doğar ve herhangi bir Performans Teminatı, garanti, teminat mektubu veya diğer güvenlik aracı kapsamında herhangi bir talep, çağrı veya icra işlemini teşkil etmez, tetiklemez, kanıtlamaz veya desteklemez.

• Dolaylı, sonuçsal, tesadüfi, finansman, riskten korunma, bekleme, depolama, rafineri duruş süresi, kar kaybı veya aşağı yönlü ticari veya alım satım kayıpları için hiçbir geri ödeme veya tazminat ödenmeyecektir.

• Geri ödeme, Alıcının talep edilen maliyetlere ilişkin eksiksiz belgesel kanıt sunmasına ve CISG Madde 77 uyarınca makul zarar azaltma önlemlerinin alındığını göstermesine bağlıdır.

• İşbu Madde kapsamında gerçekleştirilen herhangi bir fiyat düzeltmesi, geri ödeme veya hesaplaşma, Primary Aluminium A7 Grade'e ilişkin ilgili uygunsuzluk bakımından Satıcı'nın sorumluluğunun tam ve nihai ifasını teşkil edecek olup, Satıcı'nın bu kapsamda başka herhangi bir sorumluluğu kalmayacaktır.

13. COMMUNICATIONS BETWEEN THE PARTIES AND CONTRACT DURATION

13.1 Communications

All communications, notices, and documents exchanged between the Parties in connection with this Contract shall be made in writing and transmitted exclusively by electronic mail (email) to the email addresses specified by the Parties.

Any communication sent by email shall be provided in read-only format (including but not limited to PDF) or in any other electronic

13. TARAFLAR ARASINDA İLETİŞİM VE SÖZLEŞME SÜRESİ

13.1 İletişim

Taraflar arasında bu Sözleşme ile ilgili olarak yapılan tüm iletişim, bildirim ve belgeler yazılı olarak yapılacak ve yalnızca Taraflarca belirtilen e-posta adreslerine elektronik posta (e-posta) yoluyla iletilecektir.

E-posta ile gönderilen her türlü iletişim, yalnızca okunabilir formatta (PDF dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) veya alındıktan sonra içeriğin değiştirilmesine izin

SMART

Moving Value Forward

format that does not permit alteration of the content after receipt.

Electronic communications sent in accordance with this Article shall be deemed valid, binding, and legally effective for the purposes of this Contract, except where execution in original wet-ink form is expressly required herein. Only communications transmitted from the officially designated and authorized email addresses of the Parties, as formally notified under this Agreement, shall be recognized as valid, and any communication originating from an unauthorized address, domain variation, spoofed identity, or unverified digital channel shall be null and without legal effect unless expressly confirmed in writing by an authorized signatory. Under no circumstances shall any instruction relating to payment details, bank account amendments, remittance information, or financial instructions be valid or enforceable unless independently verified through a documented call-back procedure with an authorized representative of the receiving Party..

13.2 Interpretation of Time

Unless otherwise expressly stated, all references in this Contract to “days” shall mean calendar days.

13.3 Scope of Application

This Agreement shall govern and apply in full to all trial shipments and regular (commercial) shipments without distinction, unless expressly modified by a written amendment duly executed by both Parties.

14. APPLICABLE RULES OF LAW

14.1 Governing Law and Order of Precedence

To the extent not expressly regulated by the provisions of this Contract, the rights and obligations of the Parties shall be governed and interpreted in accordance with the following hierarchy of legal sources, in

vermeyen başka bir elektronik formatta sağlanacaktır.

İşbu Maddeye uygun şekilde gönderilen elektronik iletişimler, işbu Sözleşme kapsamında geçerli ve bağlayıcıdır; ancak işbu Sözleşmede açıkça ıslak imza ile düzenlenmesi öngörülen belgeler bakımından bu hüküm uygulanmaz. Yalnızca Taraflarca işbu Sözleşme kapsamında resmî olarak bildirilen yetkili e-posta adreslerinden gönderilen iletişimler geçerli kabul edilecek olup; yetkisiz bir adresten, alan adı benzerliği veya sahte kimlik (spoofing) yoluyla ya da doğrulanmamış herhangi bir dijital kanaldan gönderilen bildirimler, ilgili Tarafın yetkili imza sahibince yazılı olarak açıkça teyit edilmedikçe hükümsüz ve geçersiz sayılacaktır. Ödeme talimatları, banka hesap değişiklikleri, havale bilgileri veya benzeri finansal talimatlar ise, alıcı Tarafın yetkili temsilcisi ile gerçekleştirilecek ve belgelendirilecek bağımsız bir geri arama (call-back) doğrulaması yapılmadıkça hiçbir surette geçerli ve bağlayıcı olmayacaktır.

13.2 Zamanın Yorumlanması

Aksi açıkça belirtilmedikçe, bu Sözleşmedeki "günler"e yapılan tüm atıflar takvim günlerini ifade edecektir.

13.3 Uygulama Kapsamı

İşbu Sözleşme, Taraflarca yazılı olarak aksi açıkça kararlaştırılmadıkça, deneme sevkiyatları ve düzenli (ticari) sevkiyatlar bakımından eşit şekilde ve herhangi bir ayırım yapılmaksızın uygulanacaktır.

14. UYGULANACAK HUKUK KURALLARI

14.1 Uygulanacak Hukuk ve Öncelik Sırası

İşbu Sözleşme hükümleriyle açıkça düzenlenmeyen hususlarda, Tarafların hak ve yükümlülükleri aşağıdaki hukuk kaynaklarına, öncelik sırasına göre, tabi olacak ve bu çerçevede yorumlanacaktır:

SMART

Moving Value Forward

descending order of precedence:

(a) the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG);

(b) the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (latest edition);

(c) with respect to matters not governed by the above instruments, the substantive law of [France], excluding its conflict-of-law rules.

The Parties expressly agree that the above governing law hierarchy shall apply irrespective of the place of performance or delivery, including any operations conducted in Turkey or France.

14.2 Bank Submission and Acceptance of Penal Provisions

Upon execution, this Contract shall be mutually delivered to the respective banks of the Parties for documentary and operational purposes.

By executing this Contract, the Parties expressly acknowledge and accept that the penalty, liquidated damages, and termination provisions contained herein are binding and enforceable in the event that either Party fails to perform its contractual obligations.

Notwithstanding the foregoing, the issuance and activation of a valid, operative, and acceptable Documentary Letter of Credit (DLC) and/or Standby Letter of Credit (SBLC) in favor of the Seller shall constitute a strict condition precedent to the Seller's obligation to perform under this Contract.

In the absence of such valid payment instrument, no delivery, shipment preparation, allocation of Goods, or performance obligation shall arise on the part of the Seller, and no penalty or liability shall accrue against the Seller.

(a) Birleşmiş Milletler Uluslararası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Antlaşma (CISG);

(b) UNIDROIT Uluslararası Ticari Sözleşmeler İlkeleri (en güncel versiyonu);

(c) Yukarıdaki düzenlemeler kapsamında çözümlenemeyen hususlarda, Fransa maddi hukuku (kanunlar ihtilafı kuralları hariç).

Taraflar, Sözleşmenin ifa yeri veya teslimat yeri Türkiye veya Fransa dâhil olmak üzere herhangi bir ülkede bulunsada dahi, yukarıda belirtilen hukuk sıralamasının uygulanacağını açıkça kabul ederler.

14.2 Banka Teslimi ve Cezai Hükümlerin Kabulü

İşbu Sözleşme imza ile birlikte Tarafların ilgili bankalarına belgesel ve operasyonel amaçlarla iletilecektir.

Taraflar, işbu Sözleşmede yer alan cezai şart, tazminat ve fesih hükümlerinin bağlayıcı olduğunu kabul ederler.

Bununla birlikte, Satıcı lehine geçerli, operatif ve kabul edilebilir bir DLC ve/veya SBLC'nin düzenlenmesi ve aktive edilmesi, Satıcının ifa yükümlülüklerinin doğması için kesin bir ön şarttır.

Böyle bir ödeme aracının bulunmaması halinde, Satıcı bakımından teslim, sevkiyat hazırlığı, mal tahsisi veya ifa yükümlülüğü doğmaz ve Satıcı aleyhine herhangi bir cezai şart veya sorumluluk işlemez.

LANGUAGE – AMICABLE SETTLEMENT – DISPUTE RESOLUTION**15.1 Prevailing Language**

The English version of this Contract shall prevail and be the only legally binding version in the event of any dispute, inconsistency, or interpretation issue between the Parties.

15.2 Good Faith Negotiations

In the event of any dispute, controversy, or claim arising out of or in connection with the performance, interpretation, or validity of this Contract, the Parties shall first seek to resolve the matter diligently and in good faith through amicable negotiations.

Such negotiations shall commence promptly upon written notice by one Party to the other and shall continue for a period of fifteen (15) calendar days unless otherwise mutually agreed.

Where the dispute relates to the quality, conformity, analytical results, or settlement of the Goods, the Parties shall mandatorily refer the matter to the expert determination procedure set out in Article 11. The completion of such expert procedure shall constitute a strict condition precedent to the initiation of any arbitration proceedings.

If the dispute has not been resolved through amicable negotiations and/or the expert determination procedure within the time-frames provided herein, either Party may refer the dispute to arbitration in accordance with the arbitration clause set forth below.

15.3 Arbitration

Unless otherwise expressly agreed in writing, any dispute, controversy, or claim arising out of or in connection with this Contract, including its validity, interpretation, performance, breach, or termination, shall be finally settled under the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce

DİL – DOSTANE UZLAŞMA – ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ**15.1 Geçerli Dil**

Taraflar arasında herhangi bir anlaşmazlık, tutarsızlık veya yorum sorunu olması durumunda, bu Sözleşmenin İngilizce versiyonu geçerli olacak ve tek yasal bağlayıcı versiyon olacaktır.

15.2 İyi Niyetli Müzakereler

İşbu Sözleşmenin ifası, yorumu veya geçerliliğinden doğan herhangi bir uyuşmazlık halinde Taraflar öncelikle yazılı bildirim üzerine iyi niyetli ve makul süreli dostane müzakereler yoluyla çözüm arayacaklardır.

Bu müzakereler yazılı bildirim tarihinden itibaren derhal başlayacak ve aksi kararlaştırılmadıkça on beş (15) takvim günü devam edecektir.

Uyuşmazlığın Malların kalitesi, uygunluğu, analitik sonuçları veya ticari mutabakatına ilişkin olması halinde, Taraflar öncelikle Madde 11’de düzenlenen uzman tespit prosedürüne başvuracaklardır. Bu prosedürün tamamlanması, tahkim başlatılması için kesin bir ön şart teşkil eder.

Müzakereler ve/veya uzman prosedürü sonuAında uyuşmazlık çözülemezse, Taraflardan herhangi biri aşağıda düzenlenen tahkim hükmü uyarınca tahkime başvurabilir.

15.3 Tahkim

Taraflar arasında işbu Sözleşmeden doğan veya bununla bağlantılı her türlü uyuşmazlık, sözleşmenin geçerliliği, yorumu, ifası, ihlali veya feshi dahil olmak üzere, Uluslararası Ticaret Odası (ICC) Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla çözülecektir.

SMART
Moving Value Forward
(ICC).

The seat of arbitration shall be Paris, France.

The arbitration shall be conducted in the English language.

The arbitral tribunal shall consist of one (1) arbitrator, unless the amount in dispute exceeds USD 5,000,000, in which case the tribunal shall consist of three (3) arbitrators.

The arbitral award shall be final and binding upon the Parties, and judgment upon the award may be entered and enforced in any court of competent jurisdiction in accordance with the 1958 New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards.

Documents-Only Arbitration for Smaller Claims

If the total amount in dispute (including counterclaims) is less than USD 1,000,000 (one million United States dollars), the Parties agree that:

- (i) the dispute shall be resolved solely on the basis of written submissions and documentary evidence;
- (ii) no oral hearing shall be conducted; and
- (iii) the Parties hereby waive any right to request an oral or procedural hearing, unless the arbitral tribunal determines, in its sole discretion, that an oral hearing is strictly necessary in the interests of justice or

procedural fairness. The tribunal may conduct all proceedings electronically, including submissions, procedural conferences, and deliberations.

Tahkim yeri (seat) Paris, Fransa olacaktır.

Tahkim dili İngilizce olacaktır.

Uyuşmazlık tutarı 5.000.000 ABD Dolarını aşmadıkça tek hakem; bu tutarın aşılması halinde üç hakem atanacaktır.

Hakem kararı nihai ve bağlayıcı olup, 1958 New York Konvansiyonu uyarınca yetkili mahkemelerde tenfiz edilebilir.

Küçük Tutarlı Uyuşmazlıklarda Belgeler Üzerinden Tahkim

Uyuşmazlık tutarının (karşı talepler dahil) 1.000.000 ABD Dolarının altında olması halinde Taraflar:

- (i) uyuşmazlığın yalnızca yazılı beyanlar ve belgesel deliller üzerinden karara bağlanacağını;
- (ii) sözlü duruşma yapılmayacağını;
- (iii) hakem heyetinin, adalet veya usulî hakkaniyet gereği zorunlu görmesi hali dışında, sözlü veya usulî duruşma talep etme haklarından feragat ettiklerini kabul ederler.

Hakem heyeti tüm süreci elektronik ortamda yürütebilir.

**16. DATE AND SIGNATURE FOR
THE SELLER AND BUYER**

SELLER

00.00.2026

Date _____

Name _____

Signature _____

**16. TARİH VE İTHALATÇI VE
İHRACATÇININ İMZALARI**

İHRACATÇI

Tarih **00.00.2026** _____

İsim _____

İmza _____

39

BUYER

Date **00.00.2026** _____

Name _____

Signature _____

İTHALATÇI

Tarih **00.00.2026** _____

İsim _____

İmza _____

BASS-SMART-DRC-2026-0000-D8C6

In accordance with Articles 2 through 5 of the Due Diligence Convention, the Swiss Federal Banking Commission Circular of December 1998, the USA PATRIOT Act of 2002, as amended in February 2003, and Article 305 of the Swiss Criminal Code, the information set forth herein may be supplied to banks and/or other financial institutions for the purpose of: verifying the identity and activities of the Client described below; and determining the nature and origin of the funds to be utilized. Such disclosure shall be made solely for compliance, regulatory, and due diligence purposes. All recipients of this information expressly agree and undertake to: respect the privacy rights of the Client and of all individuals described herein; comply with generally accepted professional and regulatory standards relating to the handling of confidential information; and take all appropriate technical, organizational, and legal measures to protect the confidentiality and security of the information contained herein. This obligation of confidentiality shall remain in full force and effect indefinitely, without limitation in time, notwithstanding the termination or completion of any related transaction or contractual relationship. [Seller: Information Sheet – Compliance Notice](#)

BASS-SMART-DRC-2026-0000-D8C6

In accordance with Articles 2 through 5 of the Due Diligence Convention, the Swiss Federal Banking Commission Circular of December 1998, the USA PATRIOT Act of 2002, as amended in February 2003, and Article 305 of the Swiss Criminal Code, the information set forth herein may be supplied to banks and/or other financial institutions for the purpose of: verifying the identity and activities of the Client described below; and determining the nature and origin of the funds to be utilized. Such disclosure shall be made solely for compliance, regulatory, and due diligence purposes. All recipients of this information expressly agree and undertake to: respect the privacy rights of the Client and of all individuals described herein; comply with generally accepted professional and regulatory standards relating to the handling of confidential information; and take all appropriate technical, organizational, and legal measures to protect the confidentiality and security of the information contained herein. This obligation of confidentiality shall remain in full force and effect indefinitely, without limitation in time, notwithstanding the termination or completion of any related transaction or contractual relationship. [Buyer: Information Sheet – Compliance Notice](#)

BASS-SMART-DRC-2026-0000-D8C6

***Annex-1**

Primary Aluminium A7 Grade ANALYSIS
Analytical Values and Conformity of Goods (CISG Article 35)

For the purposes of Article 35 of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG), the Parties expressly agree that any stated copper content, fineness, SGS values, analytical data, laboratory results, indicative specifications, or historical production figures referenced in this Contract or otherwise communicated prior to delivery are provided for informational purposes only and shall not constitute contractual descriptions, express warranties, or quality guarantees of the Primary Aluminium A7 Grades.

The Primary Aluminium A7 Grades shall be deemed conforming within the meaning of CISG Article 35 exclusively on the basis of the final inspection, sampling, and analysis conducted at the agreed ASW Ports by SGS and/or Bureau Veritas (BV) in accordance with internationally recognized inspection standards and the contractual settlement specifications set forth herein.

The Seller shall not be liable for normal and commercially reasonable analytical variations, yield differences, or recoverable metal discrepancies arising during production, handling, transportation, or shipment, provided that the Primary Aluminium A7 Grades comply with the minimum contractual specifications as confirmed in the final SGS/BV report.

SMART

Moving Value Forward

Any pre-shipment analyses, provisional reports, mine-site data, historical production records, indicative laboratory results, or third-party assessments shall be non-binding and shall not give rise to any claim for lack of conformity, damages, price reduction, rejection, termination, or any other remedy under the CISG, except in the case of manifest error or proven fraud.

For the avoidance of doubt, the SGS/BV determination and the commercial settlement derived therefrom shall constitute a pricing and settlement mechanism only and shall not, in itself, constitute evidence of breach, non-conformity, or default by the Seller.

BASS-SMART-DRC-2026-0000-D8C6

****Annex-2: Loading Plan**

1. Trial Order

A trial shipment of up to (0000) metric tons (MT) gross weight of Primary Aluminium A7 Grades shall be effected following the opening, confirmation (if applicable), and full operability of the Documentary Letter of Credit (DLC) or SBLC.

The trial shipment is intended solely for commercial verification and SGS/Bureau Veritas (BV) intake purposes and shall not create any precedent, commitment, or obligation for subsequent shipments unless expressly agreed in writing by the Parties.

Subsequent shipments, if any, shall be made under the same conditions and in the quantities specified in Section 2.2, in equal monthly installments.

2. Preparation and Dispatch Period

Dispatch shall be completed within four (4) to eight (8) weeks following the date on which the DLC/SBLC becomes fully operative and acceptable to the Seller.

SMART

Moving Value Forward

A tolerance of plus or minus three (± 3) calendar days shall be contractually acceptable and shall not constitute delay, default, or non-performance.

FOR THE PURPOSES OF THIS AGREEMENT, ANY REFERENCE TO "FOUR (4) WEEKS" SHALL BE DEEMED TO MEAN THIRTY (30) CALENDAR DAYS, IRRESPECTIVE OF THE NUMBER OF DAYS IN ANY GIVEN MONTH OR WEEK.

3. Means of Transport and Delivery

The Primary Aluminium A7 Grades shall be transported by secure sea freight (or air freight, if expressly agreed in writing) and delivered CIP (Incoterms® 2020) to SGS or BV, or to a designated copper processing facility located at the agreed ASW Ports, as nominated by the Buyer and accepted by the Seller.

4. Buyer's Attendance at Point of Dispatch

The Buyer may appoint one (1) representative to attend the preparation, sealing, and handover of the Primary Aluminium A7 Grades to the secure carrier at the point of dispatch.

Such representative shall:

be present no later than one (1) calendar day prior to the scheduled handover; and

remain available during the preparation, sealing, and transfer procedures.

5. Effect of Buyer's Presence or Absence

The presence or absence of the Buyer's representative shall not:

constitute a condition precedent to dispatch or delivery;

delay preparation, sealing, or transport;

affect the validity of transport, Customs, security, or inspection documentation.

Provided that preparation and dispatch are conducted in accordance with this Agreement and standard copper handling practices, no claim or objection may be raised solely on the basis of the representative's presence or absence.

6. Ownership and Final Determination

Ownership and title to the Primary Aluminium A7 Grades shall pass to the Buyer only upon the Seller's full and irrevocable receipt of payment under the applicable DLC or SBLC.

The final inspection and verification report issued by SGS or BV at the agreed ASW Ports shall be final and binding for purposes of conformity determination, contractual settlement, and calculation of the final Contract Price.

BASS-SMART-DRC-2026-0000-D8C6

Annex-3: Banks of the Parties

Each Party shall provide its respective bank account details for the purposes of payments under this Agreement.

Such bank details shall be stated below and/or in **Annex [3]** and shall include the bank name, branch, address, SWIFT/BIC code and account number or IBAN, as applicable. Any change to the bank details of either Party shall be notified to the other Party in writing at least five (5) banking days in advance.

Payments made to the last duly notified bank account shall be deemed valid and properly made.

DETAILS OF SELLER'S BANK ACCOUNT

DETAILS OF BUYER'S BANK ACCOUNT

Please ensure that your bank has a valid RMA agreement with our bank

SMART

Moving Value Forward

Note: Any change to the bank details of either Party shall be notified to the other Party in writing at least five (5) banking days in advance. Following the execution of this Agreement, no Party shall change its designated bank or bank account without the prior written consent of the other Party. Payments made to the last duly approved and notified bank account shall be deemed valid and properly made.

****Annex-4-Structured Transaction Governance Standard™

SMART TRANSPORTATION SARL

1. Institutional Compliance Commitment

This transaction is conducted within the structured compliance architecture and risk governance framework adopted by SMART TRANSPORTATION SARL (“SMART”) and acknowledged by the Parties.

The Parties expressly confirm that the performance of this Agreement shall comply with:

all applicable Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) regulations;

international sanctions regimes including, without limitation, UN, EU, OFAC, UK HMT and other applicable authorities;

applicable anti-bribery and anti-corruption legislation;

internationally recognized banking compliance, trade finance, and transaction risk standards.

SMART operates under a documentation-driven and compliance-first commercial model. No transaction shall proceed in contravention of applicable regulatory or sanctions obligations.

2. Sanctions & Beneficial Ownership Integrity

Each Party represents and warrants that it:

SMART

Moving Value Forward

is not subject to any sanctions, restrictive measures, or trade embargoes;

is not owned or controlled, directly or indirectly, by any sanctioned individual or entity;

is not acting on behalf of any restricted, embargoed, or prohibited party;

maintains lawful, transparent, and verifiable beneficial ownership structures.

Any material change affecting sanctions exposure or ownership transparency shall be promptly disclosed to SMART in writing.

3. Source of Funds & Transaction Transparency

All payments under this Agreement shall originate exclusively from regulated and licensed banking institutions and from accounts held in the legal name of the Buyer.

The Buyer represents and warrants that all funds:

derive from lawful commercial activities;

are free from criminal, illicit, or sanctioned origin;

are not subject to any freeze, attachment, investigation, or regulatory restriction.

In alignment with SMART's governance standards, SMART reserves the right to request reasonable source-of-funds clarification where required by banking, regulatory, or compliance review processes.

4. Ethical Trade & Responsible Commercial Conduct

The Parties acknowledge SMART's commitment to structured, transparent, and institutionally governed commodity transactions, including gold and copper trade.

The Goods traded under this Agreement shall:

comply with applicable trade, export, and Customs regulations;

not originate from prohibited, embargoed, or unlawful sources;

be traded in accordance with responsible commercial conduct and risk-based due diligence principles consistent with international best practices.

5. Zero-Tolerance Corruption Policy

SMART adopts and enforces a strict zero-tolerance policy toward:

bribery or facilitation payments;

undisclosed commissions or kickbacks;

hidden compensation structures;

SMART

Moving Value Forward

regulatory circumvention or improper inducements.

Any attempt to introduce unlawful benefit or undisclosed remuneration into this transaction shall constitute a material breach and shall entitle SMART to immediate suspension or termination without liability.

6. Compliance Escalation & Protective Suspension

If SMART reasonably determines that continuation of the transaction may expose it to:

sanctions violations;

AML/CTF concerns;

regulatory non-compliance;

material reputational or legal risk,

SMART may suspend performance pending clarification, and such suspension shall not constitute breach.

If the identified risk cannot be resolved within a commercially reasonable period, SMART shall have the right to terminate this Agreement without liability.

7. Regulatory Cooperation

The Parties agree to cooperate in good faith with legitimate inquiries from competent regulatory authorities or financial institutions relating to this transaction, subject to confidentiality obligations and applicable law.

8. Survival

This Annex shall survive termination, completion, cancellation, or expiration of this Agreement and shall remain legally binding upon the Parties.

BASS-SMART-DRC-2026-0000-D8C6

Governing Law and Interpretation Appendix A

This Contract shall be governed by and construed in accordance with the following sources of law, in descending order of precedence:

- (a) the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG);
- (b) the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts, as supplementary rules of interpretation and gap-filling; and
- (c) to the extent not governed by the foregoing instruments, the substantive law of France, excluding its conflict-of-law rules.

The Parties expressly acknowledge that this Contract relates to the international sale, transportation, inspection, and handling of Primary Aluminium A7 Grades and has been drafted in accordance with internationally recognized principles governing the trade of non-ferrous metals, including standard SGS/Bureau Veritas inspection practices and international documentary credit rules.

This Contract has been negotiated and drafted by duly authorized representatives and/or legal counsel of both Parties, acting at arm's length and on an equal bargaining basis. Accordingly,

SMART

Moving Value Forward

this Contract shall not be interpreted adversely to, nor construed against, any Party as the drafting party, and the doctrine of contra proferentem is expressly excluded.

The headings and numbering of this Contract and its Appendices are inserted for convenience only and shall not affect interpretation

BASS-SMART-DRC-2026-0000-D8C6

50

Execution and Counterparts Appendix B

This Contract, relating to the international sale, transportation, inspection, and handling of Primary Aluminium A7 Grades, may be executed in any number of counterparts, each of which shall be deemed an original and all of which together shall constitute one and the same legally binding agreement.

Executed and delivery of this Contract by electronic signature, scanned copy, or PDF transmission shall be valid, binding, and enforceable for all contractual, legal, regulatory, inspection (including SGS/Bureau Veritas), and international banking purposes, including presentation under documentary credit arrangements.

This Contract shall become legally binding only upon executed by the duly authorized signatories of both Parties and the inclusion of the duly executed Signature Page, which forms an integral part hereof.

SMART

Moving Value Forward

Any bank, financial institution, correspondent bank, inspection body, or logistics provider may conclusively rely, without further inquiry, on any counterpart or electronic copy of this Contract and its Signature Page that appears on its face to be duly executed .

No Party shall contest the validity, authenticity, or enforceability of this Contract solely on the grounds that it was executed or delivered electronically or in counterparts.

BASS-SMART-DRC-2026-0000-D8C6

51

Contract Format, Intellectual Property and Penalty Clause-Appendix C

The structure, drafting architecture, format, sequencing, legal methodology, and proprietary commercial framework embodied in this Contract constitute the confidential intellectual work product and proprietary commercial model of Bassel &Smart

This Contract, whether in whole or in part, shall not be copied, replicated, adapted, translated, disclosed, circulated, reverse-engineered, or used for any commercial, transactional, competitive, or derivative purpose other than the specific transaction contemplated herein, without the prior express written consent of Bassel &Smart

Any unauthorized use, reproduction, replication, commercial adaptation, or dissemination of this Contract or its proprietary structure shall constitute a material breach of this Agreement.

In the event of such breach, the breaching Party shall pay liquidated damages equal to the greater of:

- (i) USD 500,000 per proven breach; or
- (ii) the total commercial benefit or transaction value derived, directly or indirectly, from such unauthorized use.

The Parties expressly acknowledge that such liquidated damages represent a reasonable and proportionate pre-estimate of the commercial harm arising from unauthorized use and are not punitive in nature. Payment of such liquidated damages shall be without prejudice to Bassel &Smart's right to seek:

- injunctive relief;
- equitable remedies;

SMART

Moving Value Forward

- recovery of additional proven damages;
- and any other remedies available under applicable law, the CISG, or the UNIDROIT Principles.

SELLER
(İHRACATÇI)

BUYER
(İTHALATÇI)

Date 00.00.2026 00.00.2026

Name _____

Signature (İMZA)

Signature (İMZA)

BASS-SMART-DRC-2026-0000-D8C6

52

Original Documents Requirement–Controlled Exclusion of EDT (Non-Banking Documents)

Except for this Sales & Purchase Agreement (“SPA”) and documents transmitted through authenticated banking channels in connection with the Documentary Letter of Credit (DLC) and/or Standby Letter of Credit (SBLC), all other contractual documents , instruments, annexes, amendments, certificates, notices, instructions, and formal correspondence exchanged between the Parties shall be executed with original wet-ink signatures and delivered in original physical

SMART

Moving Value Forward

form by courier or personal delivery. Copies, scans, photographs, or electronic reproductions transmitted by E-mail, Whats-app, Fax, or any informal digital means may be used solely for preliminary information purposes and shall not constitute legally binding originals unless expressly confirmed in writing by both Parties through duly executed originals. Electronic Documents Transmission (“EDT”) shall apply only to documents transmitted through authenticated banking channels (including SWIFT communications) or otherwise expressly permitted under this Agreement. Any amendment, waiver, instruction, or modification not executed in accordance with this Appendix shall have no binding effect.

BASS-SMART-DRC-2026-0000-D8C6

*****Annex-5: Primary Aluminium A7 Grade Analysis

For the purposes of Article 35 of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG), the Parties agree that any analytical values, SGS results, laboratory data, indicative specifications, purity percentages, or historical analyses relating to the Primary Aluminium / Aluminium Ingots communicated prior to delivery are provided for informational purposes only and shall not constitute contractual descriptions, warranties, or quality guarantees.

The Goods shall be deemed conforming within the meaning of CISG Article 35 solely on the basis of the final inspection and verification report issued by SGS and/or Bureau Veritas (BV) at the agreed ASW Ports, confirming compliance with the minimum contractual specifications set forth in this Agreement.

The Seller shall not be liable for normal and commercially reasonable variations in purity, chemical composition, or weight arising during production, handling, transportation, or shipment, provided that the Goods comply with the agreed minimum specifications as confirmed in the final SGS/BV report.

Any pre-shipment analysis, provisional report, sampling estimate, or third-party assessment shall be non-binding and shall not give rise to any claim for lack of conformity, damages, price reduction, or avoidance under the CISG, except in cases of proven fraud or manifest error.

Kinshasa City, 13 07 2026

Quantite 2980 Tonnes Metriques Lingots D'Aluminium A7 (99,7%)

No.	Items for detecting and analyzing	Standard Value	Result of Inspection
1	Al (%) min	99.7	99.76
2	Si (%) max	0.12	0.10
3	Fe (%) max	0.16	0.16
4	Cu (%) max	0.01	0.01
5	Mg (%) max	0.03	0.03
6	Mn (%) max	0.01	0.01
7	Zn (%) max	0.03	0.03
7	Ga (%) max	0.03	0.03
8	Ti (%) max	0.01	0.01
9	Others (%) max	0.02	0.02
10	APPEARANCE	SILVER WHITE	

Made In DRC

BASS-SMART-DRC-2026-0000-D8C6

Electronic Document Transmissions (EDT)

Electronic documents, scanned copies, PDF transmissions, SWIFT communications, secure electronic messaging systems, and electronically executed counterparts shall be valid, binding, and fully enforceable under this Contract to the maximum extent permitted by applicable electronic commerce laws, including, where adopted, the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce and the UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures.

The Parties expressly agree that electronic signatures, digital signatures, and electronically transmitted counterparts shall have the same legal effect and enforceability as original handwritten signatures and physically delivered documents.

Transmission of documents by electronic means, including but not limited to email, secure data exchange platforms, and banking communication systems, shall constitute valid contractual delivery, unless this Contract expressly requires physical originals.

SMART

Moving Value Forward

Any electronic communication shall be deemed received on the date of transmission, provided that no automated delivery failure notice is received by the sending Party within twenty-four (24) hours.

Either Party may request physical hard copies for record-keeping purposes; however, such request shall not suspend, delay, invalidate, or otherwise affect the performance of any obligation under this Contract.

The absence of immediate physical originals shall not affect the validity, enforceability, or evidentiary value of electronically transmitted documents, provided that their authenticity and integrity are reasonably verifiable.

SWIFT messages duly authenticated through the official SWIFT banking system shall constitute prima facie evidence of the transmission and content of such communication, absent manifest error or proven fraud.

Upon return, this Agreement will be subject to strict document integrity review.

Any modification, including minor textual or formatting changes, shall invalidate the document unless formally re-approved by all Parties.

BASS-SMART-DRC-2026-0000-D8C6